

Abril 2015

Informe sobre la aplicación de la Sección de Movilidad Internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.



Para mayor información sgregimenjuridico@meyss.es

NIPO 270-15-074-4

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL	9
1. Visión comparada: El impulso a la movilidad internacional desde el exterior.....	9
1.1. Impulso desde la Unión Europea.....	10
1.2. Posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).....	14
1.3. Acuerdos comerciales	16
2. Diagnóstico de la situación en España con carácter previo a la aprobación de la Ley 14/2013.....	17
III. EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL INTRODUCIDO POR LA LEY 14/2013: UN IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA.....	24
1. Categorías de extranjeros a los que se aplica el nuevo modelo de movilidad internacional	25
1.1. Inversores	25
1.2. Emprendedores	27
1.3. Profesionales altamente cualificados.....	28
1.4. Investigadores.....	29
1.5. Profesionales que efectúen movimientos intraempresariales.....	29
2. Mecanismos de flexibilización.....	30
2.1. Mecanismos de flexibilización por categorías	30
2.2. Mecanismos de flexibilización aplicables a todas las categorías	32
3. Salvaguardias y refuerzo del control.....	34
4. Agentes participantes en la implantación del nuevo modelo de movilidad internacional	36
IV. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.....	37
1. Orden Ministerial por la que se establece el importe de las tasas en el marco de la movilidad internacional.....	37
2. Medidas destinadas a facilitar la aplicación del sistema de movilidad internacional a los sujetos potencialmente beneficiarios	38
3. Plan Marco de difusión del nuevo sistema de movilidad internacional	41
V. LA INFLUENCIA DE LA LEY 14/2013 EN LA DIRECTIVA ICT	44

VI. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL: MOVILIDAD 2.0.....	44
VII. RESULTADOS OBJETIVOS TRAS UN AÑO DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY 14/2013	47
i. Inversores.....	50
ii. Emprendedores	56
iii. Profesionales altamente cualificados	62
iv. Traslado intraempresarial	64
v. Investigadores	67
vi. Estimación de empleos creados desde la aprobación y aplicación de la sección de movilidad internacional de la Ley 14/13.....	69
VIII.LA LEY 14/2013 EN LA PRENSA.....	70
IX. CONCLUSIONES	77

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe da cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Undécima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Ley 14/2013, en lo sucesivo), que señala lo siguiente: *“anualmente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta conjunta con los Ministerios de de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Interior, de Economía y Competitividad presentará un informe en el Consejo de Ministros sobre la aplicación de la Sección 2ª del Título V de esta Ley”*.

Por lo tanto, el objeto del presente Informe es analizar, transcurrido un año de la entrada en vigor de la Ley 14/2013, el estado de implementación de la Sección 2ª del Título V de la misma, dedicada a la *“movilidad internacional”*. Cabe apuntar que, en el marco del citado texto normativo, se entiende por *“movilidad internacional”* la regulación de aquellos supuestos en los que, esencialmente, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la entrada y residencia en España a ciertas categorías de extranjeros a quienes no les resulta de aplicación el Derecho de la Unión Europea y no son beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia.

En este contexto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, junto con los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Interior y de Economía y Competitividad, ha elaborado el presente Informe, en el que se analizan los aspectos más relevantes del nuevo modelo de movilidad internacional introducido por la Ley 14/2013, los éxitos de su implementación, las oportunidades de mejora y necesidades de desarrollo, que su aplicación diaria han puesto de manifiesto.

Como señala la Exposición de Motivos de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la crisis económica mundial ha puesto de manifiesto el mejor comportamiento de las empresas internacionalizadas y la importancia de la internacionalización como factor de crecimiento y diversificación del riesgo. Los países han tomado conciencia de la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos sostenibles, inteligentes e integradores. Economías basadas en el talento se

muestran más sostenibles en el largo plazo e impulsan sectores clave como el I+D+i y el emprendimiento.

Partiendo de la concepción de la política migratoria como reflejo de la política económica de un país se comprende el cambio que ha experimentado la política migratoria española desde el año 2013.

Tradicionalmente, la política migratoria española se ha orientado a la ordenación de los flujos migratorios laborales de conformidad a las necesidades del mercado de trabajo, incidiendo en los aspectos de seguridad pero prescindiendo de la internacionalización de la economía. Esta concepción que fue útil en un pasado se torna insuficiente ante la nueva realidad económica mundial.

La necesidad de internacionalizar la economía, de impulsar la presencia de empresas extranjeras, de atraer talento e inversión extranjera a España, de desestacionalizar y diversificar el sector turístico español así como la necesidad de eliminar barreras al emprendimiento extranjero y a la inversión en proyectos empresariales que inciden en la creación de empleo y que afectan positivamente a un ámbito de nuestra geografía o a un sector con interés general para nuestra economía determinó la realización en el año 2012 de una evaluación sobre las debilidades y fortalezas de nuestra normativa de extranjería.

De forma novedosa, esta evaluación se efectuó por un equipo multidisciplinar integrado no sólo por los tradicionales actores de la política migratoria: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, sino también por el Ministerio de Economía y Competitividad. Este Ministerio introdujo en el análisis la perspectiva comercial y desempeñó un papel clave para la identificación de las barreras que la normativa migratoria generaba para la atracción de inversores y emprendedores.

A raíz de este análisis se detectó que era necesario un nuevo modelo que entendiera la movilidad internacional como un elemento de competitividad puesto que el régimen tradicional presentaba carencias importantes:

- Inversores: se carecía de un esquema específico para la admisión y residencia de inversores lo que obligaba a éstos a someterse a otros regímenes que no

respondían a sus necesidades como el de la autorización para residencia no lucrativa que les exigía residencia efectiva en el país pese a que el inversor, por su perfil, viaja de un país a otro y se queda un tiempo mayor o menor para ver cómo evoluciona su inversión.

- **Emprendedores:** la llamada autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia presenta importantes deficiencias puesto que se limita a un ámbito geográfico, no superior al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad, lo que suponían barreras a la unidad de mercado. En su concesión no participaba el Ministerio de Economía y Competitividad, por lo que los proyectos empresariales no se valoraban desde la perspectiva comercial.
- **Profesionales altamente cualificados:** salvo en aquellos supuestos que se tramitaban por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE), se aplicaba Situación Nacional de Empleo y, además, los criterios de definición, especialmente en el caso del umbral salarial, se aplicaban de manera aún más estricta que en la Directiva de tarjeta azul, lo que suponía una verdadera barrera, sobre todo, para los jóvenes graduados.
- **Prestación transnacional de servicios:** la definición de los requisitos era excesivamente rígida.
- **Investigadores:** el sistema era muy complejo, no estaba coordinado con la normativa de ciencia y requería una doble autorización (residencia y trabajo).

En definitiva, la normativa se había efectuado desde una óptica de protección del mercado nacional, no de apoyo a la internacionalización de la economía. Si bien, el análisis detectó como fortaleza la existencia de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos como unidad de gestión centralizada y especializada de los expedientes afectados por intereses económicos.

Estas limitaciones restaban al sistema la flexibilidad requerida por la economía moderna y restaban competitividad. Debido a ello y como destaca el Estudio de la OCDE Open

for business¹ España tenía en 2007-2008 una de las tasas de emprendimiento de la población extranjera más baja, frente a otros países europeos.

Ante ello y con la finalidad de diseñar una regulación más flexible que configurase a la política migratoria como elemento clave de competitividad se aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización: una norma de migración económica relativa a categorías afectadas por interés económico, a saber, inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y traslados intraempresariales. En relación con esta última figura, su flexibilidad y el carácter abierto de su definición permite englobar, dentro de esta categoría, algunas de las negociadas en el marco del MODO 4 en los acuerdos comerciales. De este modo, España ha visto mejorada su posición negociadora en el ámbito comercial.

Transcurrido más de un año desde su entrada en vigor, el número total de visados y autorizaciones concedidas² es de 5.581 que se distribuyen de la siguiente forma: 531 para inversores, 82 para emprendedores, 1.231 para profesionales altamente cualificados, 369 para formación e investigación, 907 para traslados intraempresariales y las restantes (un total de 2.461) se corresponden con las concedidas a los miembros de la familia ya que ésta Ley recoge un régimen específico de reagrupación para los familiares.

El valor estimado de la inversión recibida ha alcanzado los 694 millones de euros y, en lo referente a la creación de empleo, se ha estimado una creación de 12.685 puestos de trabajo, de los cuales: 8.581 puestos se trata de empleos de carácter directo mientras que 4.104 serían puestos generados al amparo de la Ley de forma indirecta.

Además, la Ley ha sido objeto de una valoración muy positiva por agente económicos así como por la OCDE en cuyo International Migration Outlook 2014 destaca como aspecto especialmente relevante la aprobación del nuevo marco regulatorio. La OCDE afirma que *“este modelo específico combina la perspectiva de apoyo a la internacionalización de la economía y de promoción del crecimiento económico con los fines tradicionales de la política migratoria: empleo y seguridad”*.

¹ OCDE (2010) Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD countries, OECD publishing

² Las cifras se refieren al periodo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley (29-09-2013) a 31 de diciembre de 2014.

El informe de evaluación muestra una valoración global muy positiva por los siguientes elementos:

- Contribución al establecimiento de un marco favorable para la internacionalización de la economía.
- Mejora de la visión internacional de España como destino de la inversión y el talento.

Si bien, contiene algunas recomendaciones para incrementar el potencial impacto del nuevo marco de movilidad:

- Realización de ajustes normativos:
 - Potenciación de la figura del inversor, ampliando los beneficiarios (pareja de hecho, ascendiente e hijos mayores a cargo), el representante del inversor, revisando la duración de la autorización, introduciendo un visado en el caso de un precontrato con garantías, posibilidad de que se solicite la autorización de inversor en la UGE directamente.
 - Transposición más amplia de la nueva directiva ICT
- Avance en la promoción de la norma a través de un Plan de Difusión.
- Análisis de la coherencia con el contexto normativo general: iniciar una reflexión en otros ámbitos por ejemplo, aspectos fiscales, educativos, laborales, SS ...
- Continuar trabajando para lograr una apertura recíproca para las empresas españolas en otros Estados clave.

II. INTRODUCCIÓN: NECESIDAD DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL

La facilitación de los procesos de movilidad internacional, como elemento clave de la competitividad de España en un entorno económico globalizado, se viene manifestando, desde hace tiempo, como una necesidad inminente en los foros políticos, económicos y sociales.

En este contexto, e impulsado por las políticas que, en este sentido, venían demandándose por la comunidad internacional, se creó un Grupo de Trabajo Interministerial (conformado por los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior y Economía y Competitividad) que llevó a cabo un ejercicio de análisis comparado de las políticas migratorias con el fin de detectar, en el caso español, las eventuales barreras a la atracción del talento y la inversión internacional que de la misma se estuvieran derivando.

Los resultados de la referida evaluación llevaron a concluir que era necesario un nuevo modelo que entendiera la movilidad internacional como una oportunidad para atraer hacia España talento e inversión extranjera que contribuyeran, como viene ocurriendo en nuestro entorno y predican los organismos internacionales, al crecimiento económico de nuestro país. A esa finalidad responde la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013.

1. Visión comparada: El impulso a la movilidad internacional desde el exterior

La importancia de la movilidad internacional como factor coadyuvante del crecimiento económico es una realidad que se impulsa desde muy diversos foros (i.e. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, Unidas, etc.) y, prácticamente la totalidad de los países de nuestro entorno socioeconómico cuentan desde hace años con una política de atracción de la inversión y el talento exterior.

De acuerdo con ello, pasan a exponerse algunos de los impulsos que tuvo la Ley 14/2013 desde fuera de nuestras fronteras, debiendo destacarse, en todo caso, que a día de hoy, la Ley 14/2013 es un ejemplo paradigmático en dichos foros internacionales.

1.1. Impulso desde la Unión Europea

Desde la Unión Europea se vienen llevando a cabo diversas medidas para fomentar la entrada en Europa de inversión y talento extranjeros.

Cabe destacar, en este sentido, la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada *“Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”*, que subraya la contribución que la atracción del talento tiene sobre el crecimiento económico y el empleo, e insta a los Estados miembros a eliminar los obstáculos al emprendimiento de los inmigrantes legales.

Asimismo, en el *Programa de Estocolmo*, adoptado por el Consejo Europeo en su reunión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, se demandó a los países miembros una mejora de la eficacia y la eficiencia de los sistemas de inmigración para facilitar, por motivos de oportunidad económica o comercial, el acceso y la residencia a los extranjeros. En este sentido, el Consejo Europeo abogó por una mayor flexibilidad de las políticas de migración así como por una mejor coherencia entre las políticas de migración y las políticas de comercio.

Más recientemente, entre las nuevas prioridades políticas del área de justicia y asuntos de interior aprobadas por el Consejo Europeo de junio de 2014 se establece con claridad que *“Europa tiene que desarrollar estrategias para aprovechar al máximo las oportunidades de la migración legal para seguir siendo un destino atractivo para las personas con talento y capacidad”*. Es también destacable que el presidente Juncker, durante la presentación de su programa de trabajo el pasado octubre, expresó su deseo de *“impulsar una nueva política europea en materia de migración legal que corrija la escasez de cualificaciones específicas y atraer talento [...] y que Europa sea al menos tan atractiva como los destinos favoritos de la migración”*. Y, por su parte, el Comisario de Migración y Asuntos de Interior, el Sr. Dimitris Avramopolous, en la comparecencia ante el Comité LIBE del Parlamento Europeo celebrado el 30 de septiembre de 2014, indicó su deseo de articular una política específica e integral para atraer talento.

Desde este enfoque, es importante hacer referencia a algunos de los hitos normativos más relevantes que permiten deducir la voluntad de la Unión Europea por avanzar en la senda de la movilidad internacional, cabe mencionar, por todos, los siguientes:

- La Directiva 2004/114/CE, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (conocida como *Directiva de estudiantes*).

En el marco de esta Directiva se desarrollan medidas para favorecer la entrada en Europa de los nacionales de terceros países que soliciten la admisión en el territorio de un Estado miembro con el fin de cursar estudios, participar en un intercambio de alumnos o realizar unas prácticas no remuneradas o un servicio de voluntariado, y ello, con objeto de convertir Europa en el centro mundial de la excelencia.

- La Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de *investigación científica*.

Dicha Directiva define las condiciones de admisión en los Estados miembros de investigadores de terceros países, para periodos superiores a tres meses, con el objetivo de llevar a cabo proyectos de investigación en el marco de convenios de acogida con organismos de investigación. Con esta Directiva se pretende atraer a investigadores de todo el mundo y convertir a la Unión Europea en un polo de la investigación mundial.

- La Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de Mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado.

La referida Directiva introduce la posibilidad de conceder a dichos migrantes cualificados, mediante un procedimiento abreviado, la denominada “*tarjeta azul*”, medida que responde al objetivo de atraer hacia la Unión Europea al capital humano de alta cualificación.

No obstante, la propia Comisión se está replanteando esta Directiva, en tanto que sus objetivos, aunque loables, se han visto superados por (i) la evolución de la realidad de la migración, (ii) las necesidades que se plantean a nivel internacional y (iii) las políticas individuales de los Estados miembros con regímenes nacionales paralelos más favorables. La propia Comunicación de la Comisión del 22 de mayo de 2014 sobre la transposición de la Directiva recoge tales aspectos como elementos que explican que su eficacia haya sido mucho menor de la esperada, incidiendo en la rigidez de la definición empleada por la Directiva del profesional altamente cualificado y en las dificultades generadas por el empleo de límites salariales. El nuevo Comisario ha señalado que en 2015 se va a proponer una modificación de la Directiva para lograr un texto que de verdad contribuya a incrementar el atractivo de la Unión Europea como país de destino de la migración cualificada.

- La Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales (también conocida como *Directiva ICT –Intra-corporate transfers–*).

Esta Directiva, cuyo plazo de trasposición vence el 29 de noviembre de 2016, se dirige, en sus propios términos, “*a facilitar la movilidad de personas desplazadas en un marco intraempresarial dentro de la UE y a reducir las cargas administrativas que suponen los desplazamientos profesionales en varios Estados miembros*”.

Aun cuando esta Directiva es posterior a la aprobación de la Ley 14/2013, debe ser incluida en este contexto, en tanto que el espíritu que animó su aprobación es también el que ha impulsado la Ley española. Y lo que es más importante, el papel de España en los debates y negociaciones llevados a cabo para su aprobación por las Instituciones europeas ha permitido que lo dispuesto normativamente en la sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013 sea sustancialmente análogo al texto final de la Directiva –si bien, el ámbito subjetivo de la Directiva es más reducido. En este sentido ya se ha comunicado

formalmente a la Comisión que la Directiva está parcialmente traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 14/2013.

Por su parte, las actuaciones de estudio e información impulsadas por la Red Europea de Migración³ manifiestan el interés creciente de la Unión Europea en la movilidad internacional como pieza clave de la atracción del talento, la inversión y el emprendimiento.

Entre 2009 y 2014, la citada Red ha lanzado, al menos, cinco Ad-Hoc Queries en relación con los inversores extranjeros; y más de 11 se han referido, directa o indirectamente, a la atracción de profesionales cualificados o altamente cualificados.

Además, dos de sus estudios se han centrado en esta temática. En 2013, se elaboró y publicó el Estudio REM sobre atracción de nacionales de terceros países altamente cualificados y cualificados y, en la actualidad, los Puntos Nacionales de Contacto han elaborado el Estudio REM sobre la admisión de nacionales de terceros vinculados al mundo de los negocios (*Business related migration*) tratando de ofrecer una visión sistemática de las políticas de los Estados miembros sobre la atracción de inversores, emprendedores y figuras del conocido como Modo 4⁴.

Como muestra de ello, se está negociando, en la actualidad, una propuesta de refundición de la Directiva de estudiantes e investigadores con el fin de impulsar la atracción de talento a la Unión y ya se ha anunciado el deseo de iniciar un proceso de reflexión y mejora de la Directiva de tarjeta azul. Negociaciones en las que tratará de darse respuesta a los desafíos que ambos estudios identifican.

Todo lo hasta aquí expuesto revela el interés que para la Unión Europea representa el fomento de la movilidad cualificada.

³ La Red Europea de Migración ha sido creada por la Decisión del Consejo 2008/381/CE y está financiada por la Unión Europea. Coordinada por la Comisión Europea, está formada por una red de Puntos de Contacto Nacional designados en cada Estado miembro y en Noruega.

En España el PCN está compuesto por expertos procedentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, de cuya coordinación se encarga la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

⁴ El epígrafe 2.3 de este Informe permite comprender qué es el llamado Modo 4 en el marco de los acuerdos comerciales.

1.1.1. Perspectiva de los Países miembros de la Unión Europea

Por lo que se refiere a cada uno de los Estados miembros individualmente considerados, el Estudio elaborado por la Red Europea de Migración sobre “*la admisión de nacionales de terceros países vinculada al mundo de los negocios*”⁵ viene a evidenciar que la mayoría de los países miembros están llevando a cabo políticas para atraer el talento y la inversión extranjera que buscan, en todo caso, llegar a un equilibrio entre el fomento de dicha migración y la adopción de medidas que garanticen la seguridad de los movimientos de personas.

Entre las actuaciones de atracción más habituales se encuentran, atendiendo al referido Estudio, (i) la inclusión de procedimientos de acceso y residencia abreviados (*fasttracking processes*), (ii) el establecimiento de regímenes fiscales más beneficiosos o (iii) la facilitación de la entrada conjunta de los núcleos familiares.

En definitiva, tanto la Unión Europea como los Estados miembros están llevando a cabo políticas de fomento de la migración cualificada desde hace tiempo, por lo que España debía incorporarse a este proceso, tal y como ha realizado con la Ley 14/2013, pasando a ser uno de los países impulsores de la movilidad internacional a nivel comunitario.

1.2. Posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La OCDE, desde hace varios años, viene poniendo de manifiesto la existencia de una *competencia global por el talento*⁶, y ello, en tanto que nadie puede obviar la importancia de la fuerza laboral altamente cualificada en una economía basada en el conocimiento. Las principales conclusiones y recomendaciones de la OCDE en este ámbito son:

- La movilidad del talento contribuye a la difusión y la creación del conocimiento, especialmente del llamado conocimiento tácito, no reglado o codificado, que no puede transmitirse a través de artículos, conferencias e informes.

⁵ EMS Focussed Study 214 on “*admitting third-country nationals for business purposes*”.

⁶ OECD (2008), *The Global Competition for Talent: Mobility of the Highly Skilled*.

-
- La movilidad del talento **no es un juego de suma cero**. Puede generar beneficios para la sociedad de acogida, para el individuo, para la sociedad de origen (a través del enriquecimiento y amplitud de conocimiento) y para el conjunto del saber global. En este punto, conviene superar el concepto de “brain drain/brain gain” por el de “brain circulation”.
 - Es necesario –y poco frecuente- evaluar las políticas de atracción de talento para identificar buenas prácticas y barreras u obstáculos
 - La política de atracción del talento debe insertarse dentro de una política global de apoyo a la innovación y el talento. La finalidad es que el objetivo sea coherente con el resto de las políticas.

Esta competición internacional por el talento se constata al comprobar que, la mayor parte de los países miembros de la OCDE, cuentan con políticas destinadas a atraer el talento y fomentar que el mismo, bien se incorpore al sistema (como personal altamente cualificado de las empresas, como personal investigador, etc.), bien emprenda proyectos nuevos en los países de destino.

Pues bien, en las evaluaciones que se venían efectuando por parte de la OCDE, se evidenciaba que la regulación española suponía una traba para la atracción del talento, así como para el emprendimiento de los extranjeros. Baste como elemento de constatación señalar que de acuerdo con los datos de la OCDE en su Estudio “*Open for business*”⁷, España contaba con las tasas de emprendimiento de extranjeros más bajas de los países de la Unión Europea.

En este contexto, con el objetivo de hacer más atractivo nuestro país, se analizaron los estudios de la OCDE que reflejan qué factores contribuyen a dicha atracción y que van desde los puramente estructurales de cada país (i.e. infraestructura de investigación u oportunidades de trabajar con mayor y más libertad de debate) hasta los económicos (i.e. nivel de remuneraciones, acceso a fondos para llevar a cabo investigaciones, etc.), pasando por los de carácter personal (i.e. posibilidad de mantener los lazos familiares o personales). Asimismo, se detectó que la política migratoria se constituía como la primera barrera de acceso del talento.

⁷ OECD (2010), *Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD countries*.

Todo lo anterior permitió detectar que el entorno institucional y regulatorio del Estado de acogida es un factor básico para favorecer el emprendimiento y la competitividad y que, en España, el mismo suponía una traba.

La Ley 14/2013 se inspira en todo ello para tratar de acabar con dicha debilidad, y lo hace de manera exitosa a juicio de la OCDE, tal y como se concretará al analizar los efectos de la aplicación de la misma.

1.3. Acuerdos comerciales

Los acuerdos comerciales que la Unión Europea negocia en nombre de los Estados miembros con terceros países contienen un capítulo relativo al comercio de servicios, donde los servicios suministrados por personas físicas (conocido como modo 4) están alcanzando cada vez más importancia.

Los acuerdos comerciales, a su vez están regulados por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)⁸ de la Organización Mundial del Comercio. Éste acuerdo es el primer conjunto de principios y normas convenidos de forma multilateral para regir el comercio internacional de servicios. Consta de tres elementos: (i) un marco general de obligaciones fundamentales para todos los miembros de la OMC, (ii) listas nacionales de compromisos específicos para el acceso a los mercados y, finalmente, (iii) unos anexos que establecen condiciones especiales aplicables a diferentes sectores.

El GATS no formula una definición del concepto servicio sino que define el “comercio de servicios” a través de sus cuatro medios (o “modos”) de suministro de servicios, a saber (i) “*suministro transfronterizo*” (modo 1), (ii) “*consumo en el extranjero*”(modo 2), (iii) “*presencia comercial*”(modo 3) y (iv) “*presencia de personas físicas*” (modo 4).

La OMC ha ido, por tanto, más allá de su enfoque tradicional limitado al comercio de bienes para impulsar la movilidad internacional del talento mediante la liberalización de los servicios incluyendo los movimientos de personas al objeto de proveer dichos servicios (y ello aun cuando en el marco del mismo no se tratan cuestiones de visados o permisos de residencia y trabajo), de hecho cuenta con un anexo propio para modo 4.

⁸ En inglés, General Agreement on Trade in Services (GATS).

Circunstancia que pone de manifiesto la importancia que, también desde este foro internacional, se otorga a los movimientos internacionales de personas en el contexto de la migración cualificada.

2. Diagnóstico de la situación en España con carácter previo a la aprobación de la Ley 14/2013

En el año 2012 se llevó a cabo un análisis la normativa de extranjería española en relación con la migración cualificada. Con carácter previo a la aprobación de la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013, las cuestiones de movilidad internacional venían reguladas por la normativa general de extranjería, en la que, bajo el impulso de la Unión Europea, se fueron introduciendo pequeñas modificaciones al objeto de dar un tratamiento diferenciado a ciertas categorías de extranjeros por su eventual contribución a la economía (i.e. investigadores y profesionales altamente cualificados)⁹.

A raíz del mismo, se detectó que la política migratoria estaba enfocada hacia la ordenación de los flujos laborales de trabajadores, en muchos casos no cualificados, *contando el ordenamiento jurídico español con importantes debilidades para la atracción de migración cualificada*. La política migratoria era fiel reflejo del modelo productivo español y por eso se produjo una importante demanda de mano de obra no cualificada destinada a sectores como la construcción y los servicios.

Entre las mayores debilidades del modelo migratorio español en relación con la migración cualificada, cabe destacar, desde una perspectiva general y común para todas las categorías, las siguientes:

- Carecía de la flexibilidad requerida por el contexto económico global, y ello, esencialmente, por cuanto que:
 - Se encontraba generalizada, con contadas excepciones, la aplicación de la Situación Nacional de Empleo para definir la posibilidad de contratación de extranjeros. A diferencia de otros países europeos como Alemania que no aplican la Situación Nacional de Empleo a trabajadores altamente

⁹ La modificación fundamental en este sentido se produjo con la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.

cualificados, la normativa española sí lo aplicaba salvo en aquellos expedientes competencia de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos que se citará posteriormente.

- El concepto de “profesional altamente cualificado” resultaba excesivamente rígido (se encontraba limitado, entre otros, por la concurrencia de tres requisitos, a saber, nivel educativo, nivel salarial y experiencia). En concreto, el umbral salarial ha sido, en opinión de la Comisión, el mayor fallo de la Directiva de tarjeta azul por ser excesivamente elevado y no ajustarse al perfil de los jóvenes graduados. En España, la aplicación de este umbral fue aún más pernicioso para los altamente cualificados pues se elevó incluso más allá de los umbrales de la Directiva.
- No se recogía un régimen jurídico más favorable que el previsto en la conocida como “*Directiva tarjeta azul*” para los profesionales potencialmente interesantes para la economía, a diferencia de lo que realizaron la mayoría de los Estados miembros (Holanda, Austria, Francia...).
- Contaba con importantes barreras a la unidad de mercado (dado el límite geográfico de las autorizaciones). Este hecho era especialmente grave en el caso de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia pues obligaba a solicitar varias autorizaciones para prestar un servicio nacional, en clara colisión con el principio de unidad de mercado.
- No se ajustaba a las necesidades de internacionalización de la empresa española (entre otras cuestiones, por carecer de una oportuna regulación de los movimientos intraempresariales). Los plazos eran largos, los requisitos demasiado burocráticos y, en definitiva, el marco regulatorio no era favorable a los negocios, la inversión y el emprendimiento.
- Una figura que se negocia en los acuerdos comerciales, denominada profesionales independientes no estaba regulada en el ordenamiento jurídico español. Este hecho dificultaba enormemente las negociaciones.

-
- El procediendo exigía unos plazos de tramitación excesivamente dilatados y los funcionarios de las Oficinas de Extranjería no conocían las necesidades de las empresas en su necesidad de atraer talento.
 - Desaprovechaba el talento de jóvenes extranjeros que cursaban estudios en España a los que la normativa de extranjería dificultaba enormemente la modificación de su estatuto una vez finalizados sus estudios puesto que exige haber estudiado en España un mínimo de tres años. Esta debilidad de nuestra normativa afectaba, con mayor intensidad, a los estudiantes de masters en Escuelas de Negocios.

España cuenta con un importante elenco de Escuelas de Negocios que lideran los rankings a nivel internacional y que, cada vez, incluyen en sus programas más emprenduría. Con carácter general, los masters duran entre uno y dos años, por tanto, ante la exigencia de haber estudiado un mínimo de tres, no podían quedarse a trabajar como altamente cualificados o a emprender. De modo que España adolecía de un problema de retención del talento. Como ejemplos de esta debilidad: el mejor emprendedor del IE tuvo que establecerse en Reino Unido porque no logró la autorización o, en otra ocasión, una licenciada en Berkeley/IE no obtuvo una autorización hasta que no se aprobó esta Ley 14/2013.

Este problema directo de retención de talento, influía, indirectamente, en la capacidad de atracción ya que, ante las conocidas dificultades para establecerse en España, estos estudiantes se veían obligados a elegir otros países con mayores facilidades de permanencia tras la inversión de esfuerzo y tiempo realizada.

No obstante lo anterior, también se apreciaron *algunas fortalezas del sistema*, entre las que destaca la creación en 2007 de la Unidad de Grandes Empresas (en adelante, UGE), como unidad especializada en la tramitación, mediante un procedimiento particularizado, de aquellas autorizaciones en las que concurriesen razones de interés económico. Sin embargo, los umbrales para definir las competencias de la UGE eran demasiado elevados.

En relación con cada categoría individualmente considerada y sin perjuicio de la comparativa que se ofrece entre el régimen previsto en la Ley 14/2013 y el previsto en

la LOEX para las mismas en el Anexo de este Informe, las principales debilidades eran las siguientes:

Categoría	Debilidades existentes en el ordenamiento nacional previo a la Ley 14/2013 (Loex y su reglamento)
Inversores	<u>No existía un régimen específicamente</u> diseñado para la categoría de inversores que se ajustase a sus necesidades y características. Ello obligaba a someter a los inversores al régimen previsto para la <u>autorización de residencia no lucrativa</u> que no estaba concebida para esta categoría y que exigía la residencia continuada. El procedimiento <u>obligaba a solicitar un visado y una autorización inicial de residencia</u>. El visado habilitaba para la entrada en el país (siendo, en ningún caso, título suficiente para residir) y la autorización se expedía con una duración de un <u>año</u>. La renovación de la autorización exigía la <u>residencia efectiva</u> en el país durante más de 180 días. Por otro lado, el estudio de las cifras referidas al número de autorizaciones de residencia no lucrativa y el análisis de su distribución por edad pusieron de manifiesto que a 31 de diciembre de 2012 (año en el que se efectuó el proceso de reflexión), se encontraban en vigor un total de 89.849 autorizaciones de residencia no lucrativa de las cuales, el 51% se concentraba en extranjeros menores de 16 años y el 14,17% en extranjeros de más de 16 y menos de 18 años. Además, se detectó un mal uso de esta autorización puesto que la misma se utilizaba para eludir las reglas de extranjería para la concesión de autorizaciones de trabajo (y evitar, el control de la situación nacional del mercado de trabajo) ya que transcurrido un año con la misma se procedía al cambio de status.
Emprendedores	El extranjero que deseara emprender en España se veía obligado a tramitar una <u>autorización de trabajo por cuenta propia</u> cuyas características hacían a la misma “no businessfriendly”. La autorización de trabajo por cuenta propia <u>no</u> se configura como un <u>permiso único</u> sino que se articula como un proceso de doble autorización: una para residir y otra para trabajar.

	Cuenta con importantes <u>barreras a la unidad de mercado</u> (dado el límite geográfico de las autorizaciones) y se limita a un sector de actividad concreto. Se <u>prescinde del (i) análisis del proyecto</u>: en ningún caso se exige la presentación de un plan de negocio ni se analiza el modo en que el proyecto influye en el interés general del país; así como (ii) del “<u>riesgo inherente a la actividad</u>”, en todo caso, debía garantizarse el éxito. Debe solicitarse en el país de origen o residencia por lo que el extranjero no podía solicitarla desde España. En este sentido, no se favorecen los cambios de status (pese a que diversos estudios, como el conocido <i>Open for business</i> de la OCDE identificaban como una de las principales fuentes de emprendimiento extranjero, a los extranjeros ya residentes). Esta barrera era especialmente clara en el caso de estudiantes internacionales que debían permanecer un plazo mínimo de tres años como estudiante antes de solicitar una modificación de su status. Los <u>plazos de tramitación eran excesivamente largos</u>. Tanto la concesión como sus renovaciones se efectuaban por las <u>oficinas de extranjería</u>, <u>prescindiéndose de la perspectiva comercial y de la participación del Ministerio de Economía y Competitividad</u>. En definitiva, se articula como un procedimiento excesivamente burocrático no favorable a los negocios.
Altamente Cualificados	El régimen previsto en la LOEX y RLOEX responde a la transposición que, en su día, se efectuó de la Directiva de Tarjeta Azul. El legislador español optó por <u>no establecer un régimen nacional paralelo más favorable</u> que, no obstante, permitía la Directiva. El hecho que se recogiesen exclusivamente las disposiciones de la Directiva ha determinado que, al igual que ha ocurrido con este instrumento comunitario, el sistema <u>no haya sido tan eficaz en la atracción de talento como se esperaba</u>. Los principales problemas que se detectaban eran:

	La utilización de una <u>definición</u> de profesional altamente cualificado <u>excesivamente rígida</u> que exige cualificación de enseñanza superior o, excepcionalmente, la acreditación de un mínimo de <u>cinco años de experiencia</u> profesional, dificultando enormemente la contratación de especialistas extranjeros. El establecimiento de unos <u>límites salariales</u> excesivamente elevados: 1,5 del salario medio que, por Circular, se ha referenciado al salario medio del sector; que dificulta la contratación, especialmente, en el caso de jóvenes de reciente graduación. Se encuentra generalizada, con contadas excepciones, la aplicación de la <u>Situación Nacional de Empleo</u> pese a que la Directiva de Tarjeta Azul no obliga a tal extremo. <u>No se contemplaba el concepto de grupo de empresas.</u> Los procedimientos eran tramitados, con carácter general, por la oficina de extranjería. Salvo en aquellos supuestos en los que participasen grandes empresas (por volumen de negocio, trabajadores, inversión recibida...). En tales casos, los expedientes eran tramitados por la UGE y no se aplicaba la situación nacional de empleo. Se efectúa una <u>relación normativa</u> de aquellos <u>sectores</u> que se consideraban <u>estratégicos</u> lo que <u>impide adaptarse</u> a la realidad de la economía española. Y, al igual que se ha comentado con el caso de los emprendedores, se <u>dificulta la modificación del status</u>, especialmente, en el caso de los estudiantes.
Investigadores	La multiplicidad de figuras recogidas en la LOEX relativas a los investigadores, no solo merman la coherencia requerida por todo ordenamiento jurídico sino que, además, presentan un fuerte carácter proteccionista y se encuentran orientadas a la investigación científica en el ámbito de las Universidades u otros organismos de investigación. Ello <u>dificulta</u>, en gran medida, la <u>contratación de investigadores por parte de empresas</u> como profesionales que se integraban en sus equipos. Junto con lo anterior, la previsión del <u>convenio de acogida</u> como instrumento obligatorio para articular la

	relación entre el investigador y el organismo de investigación así como la <u>exigencia de una autorización previa de la entidad para acoger a investigadores extranjeros</u> constituye una carga burocrática, especialmente, en el caso de empresas. Además, pese a que la Directiva de Investigadores recogía en su articulado la articulación de un permiso único, la normativa española exige una doble autorización: para residir y para trabajar.
Traslados intraempresariales	La normativa posee un carácter muy restrictivo. Se excluyen de este régimen los traslados por razones formativas y se impide su aplicación a la figura de profesionales independientes. Se exige que el personal trasladado se hubiese dedicado a la actividad objeto del traslado durante un periodo de, como mínimo, un año y haya estado al servicio de la empresa, al menos, nueve meses. No cabiendo la posibilidad de tener en consideración la noción de grupo de empresas. El solicitante debe ser la empresa que desplaza lo que planteaba problemas en la determinación, por ejemplo, del representante o con los sistemas notariales extranjeros. Y, en cualquier caso, el extranjero debía estar fuera del país y proceder a la solicitud del visado. Con carácter general, se aplica la situación nacional de empleo y se tramitan en las oficinas de extranjería. Como excepción a estos dos elementos, los traslados que se produjesen en empresas que cumpliesen con los requisitos establecidos de volumen de negocio, número de trabajadores o inversión extranjera, eran tramitados por la UGE y no se les aplicaba la situación nacional de empleo. Se exige establecimiento en España. Las autorizaciones se encuentran limitadas geográficamente y a un sector de actividad.

III. EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL INTRODUCIDO POR LA LEY 14/2013: UN IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA

El análisis del ordenamiento jurídico español en el marco comparado permitió concluir que, a pesar de la introducción de algunas medidas dirigidas a atraer la migración cualificada, contaba con deficiencias importantes y no otorgaba la suficiente importancia al papel que la movilidad internacional tiene para la economía, el empleo y la consolidación de las empresas en el ámbito internacional. Así, la transformación del sistema de movilidad internacional se incluyó en el Programa Nacional de Reformas del año 2013.

En este contexto, se aprobó la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013, que se configura como una medida destinada a facilitar la entrada y/o permanencia en España, de los (i) inversores, (ii) emprendedores, (iii) trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, (iv) investigadores y (v) profesionales altamente cualificados, así como a su núcleo familiar, a través de un procedimiento ágil y rápido ante una única autoridad.

Cabe apuntar que, el Consejo Económico y Social, en el Dictamen¹⁰ emitido en relación con el Anteproyecto de la Ley que nos ocupa (Dictamen preceptivo de conformidad de lo dispuesto en el artículo 7.1.1. de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social), se mostró reacio a la regulación de esta materia en una norma específica distinta de la normativa general de extranjería. No obstante, el legislador lo entendió así oportuno por cuanto que la movilidad internacional supone una excepción particularizada que ha de alejarse de la regulación general y que tiene su propia idiosincrasia, como demuestra el hecho de que en la mayor parte de los países de nuestro entorno se regula, asimismo, en una normativa específica.

Se valoró la posibilidad de modificar la normativa general de extranjería, Ley Orgánica 4/2000, sin embargo, se consideró que era más adecuado establecer una regulación ad hoc en una norma económica. Por ello, se incluyó el nuevo esquema en la Ley 14/2013 cuyo artículo 1 establece toda una declaración de intenciones:

¹⁰ Dictamen 6/2013, emitido en la sesión ordinaria del Pleno de 10 de junio.

Esta Ley tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización.

La base jurídica de esta regulación es la propia Ley Orgánica de extranjería que en su artículo 1.2 señala que:

Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte.

A continuación, se realizará una descripción del nuevo modelo. Para ello, en primer lugar, se analizarán cada una de las categorías de extranjeros que entran dentro del ámbito de aplicación del mismo –visión subjetiva–; en segundo lugar, se examinarán las medidas de flexibilización que el sistema introduce –visión objetiva–; posteriormente, se analizarán las salvaguardias y el refuerzo de control –visión restrictiva– y, finalmente, se indicarán los sujetos públicos implicados en la implantación del nuevo modelo de movilidad internacional –visión corporativa–, elemento que permite extraer una visión de la importancia de una implementación coordinada.

1. Categorías de extranjeros a los que se aplica el nuevo modelo de movilidad internacional

La nueva normativa gira en torno a cinco categorías de sujetos a los que, por motivos de interés económico, se les facilita la entrada y/o permanencia en el territorio español. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la nueva normativa no modifica las reglas de acceso a la nacionalidad ni a la residencia de larga duración y que, los sujetos que se vean favorecidos por esta normativa habrán de cumplir, como se detallará posteriormente, los requisitos generales para la estancia y la residencia de extranjeros en España.

1.1. Inversores

Se consideran inversores aquellos extranjeros que realicen una *inversión significativa* en España, ya sea directamente (como personas físicas), ya sea a través de una persona jurídica que (i) se encuentre domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal y (ii) siempre que el beneficiario posea (ii.1) la mayoría de los

derechos de voto en la misma y (ii.2) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

Por *inversión significativa* se entenderá cualquiera de las siguientes:

- a) La inversión, en un periodo no superior a los 60 días anteriores a la presentación de la solicitud, de, al menos:
- Dos (2) millones de euros en títulos de deuda pública española.
 - Un (1) millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas.
 - Un (1) millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

La incorporación de esta figura se encuentra justificada por la necesidad de atraer capital extranjero a España, y por ende, mejorar las expectativas de crecimiento económico.

- b) La adquisición, libre de toda carga y gravamen, de bienes inmuebles en España por un valor igual o superior a quinientos mil (500.000) euros (la inversión que exceda esta suma podrá estar sometida a carga o gravamen).

Esta figura está motivada por el objetivo de reforzar el turismo residencial de calidad no europeo (ha de tenerse en cuenta que en España, aproximadamente, el 11% del PIB procede del turismo¹¹) y de desestacionalizarlo de manera que permita atraer inversión y fomenta la creación de empleo.

- c) La puesta en marcha de un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:
- Creación de puestos de trabajo.

¹¹ El peso de la actividad turística en España, medido a través de la demanda final turística, se sitúa en el 10,9 % del Producto Interior Bruto, según la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (año 2012).

-
- Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.
 - Aportación relevante a la innovación científica y tecnológica.

El objetivo pretendido con esta figura es atraer proyectos empresariales creadores de riqueza y empleo.

Ha de tenerse en cuenta que la valoración inicial del proyecto (*ad casum*) se llevará a cabo, en principio, por la Oficina Económica y Comercial del ámbito de la demarcación geográfica donde el inversor presente la solicitud inicial de visado, que deberá resultar favorable. No obstante, el mantenimiento de la inversión (requisito necesario para obtener la autorización de residencia para inversores) será valorado por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (en adelante, DGCOMINVER).

1.2. Emprendedores

Se incluyen en esta categoría los extranjeros que vengan a desarrollar en nuestro país una *actividad emprendedora*, entendiendo por tal aquélla de carácter innovador con especial interés económico para España. Dicha consideración se efectúa, en la práctica, para el caso de los visados, por Oficina Económica y Comercial del ámbito de la demarcación geográfica donde el emprendedor presente la solicitud inicial de visado y, para el caso de las autorizaciones, por la DGCOMINVER, teniendo en cuenta:

- Especialmente y con carácter prioritario, la creación de puestos de trabajo en España.
- El perfil profesional del solicitante.
- El plan de negocio.
- El valor añadido para la economía española, la innovación u oportunidades de inversión.

La inclusión de esta figura era absolutamente necesaria, dado que, tal y como ha señalado la OCDE, los inmigrantes tienen un fuerte potencial emprendedor y resulta

imprescindible favorecer aquellas actividades emprendedoras que generen valor añadido y competitividad a nuestro país.

1.3. Profesionales altamente cualificados

Se encuadran dentro de esta categoría, los siguientes grupos de profesionales:

- a) Personal directivo o altamente cualificado de grandes empresas o grupos de empresas¹² o pequeñas y medianas empresas (PYMES, en lo sucesivo) de sectores estratégicos.
- b) Personal directivo o altamente cualificado que forme parte de un proyecto empresarial en el que concurra alguna de las siguientes condiciones:
 - Mantenimiento del empleo.
 - Incremento significativo en la creación de puestos de trabajo directos por parte de la empresa que solicita la contratación.
 - Incremento significativo en la creación de puestos de trabajo en el sector de actividad o ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.
 - Inversión extraordinaria con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.
 - Razones de interés general para la política comercial y de inversión de España.
 - Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

¹² Se entiende por grandes empresas o grupos de empresas aquéllos que reúnan alguna de las siguientes características: (i) promedio de plantilla durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud superior a 250 trabajadores en España, en alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social; (ii) volumen de cifra neta anual de negocios superior, en España, a 50 millones de euros, o volumen de fondos propios o patrimonio neto superior, en España, a 43 millones de euros; (iii) inversión bruta media anual, procedente del exterior, no inferior a 1 millón de euros en los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud; o (iv) empresas con un valor de stock inversor o posición según los últimos datos del registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad superiores a 3 millones de euros.

-
- c) Graduados, postgraduados de universidades y escuelas de negocio de reconocido prestigio.

Dado lo cambiante de la economía y de los modelos productivos en la actualidad, el interés general del proyecto empresarial o la consideración de lo estratégico del sector será valorado, en cada caso y según la situación concreta, por la DGCOMINVER.

1.4. Investigadores

Encuadran esta categoría aquellos extranjeros que pretendan entrar y/o permanecer en España para realizar actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas. En concreto, serán quienes:

- a) Se definan como personal investigador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación (artículo 13).
- b) El personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros de I+D+i establecidos en España.
- c) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación públicos o privados, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
- d) Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España, de acuerdo con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

Es evidente que en una economía donde el conocimiento ocupa un papel de la máxima relevancia contar con personal investigador es esencial. Con la introducción de esta nueva figura se pretende así atraer talento investigador que ponga a España en la élite de la I+D+i.

1.5. Profesionales que efectúen movimientos intraempresariales

Se encuadran en esta categoría los extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional, con una

empresa o grupo de empresas establecida en España o en otro país, siempre que acrediten:

- a) La existencia de una actividad empresarial real.
- b) Titulación superior o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de 3 años.
- c) Existencia de una relación laboral o profesional previa y continuada, de 3 meses con una o varias de las empresas del grupo.
- d) Documentación de la empresa que acredite el traslado.

Se prevé también la tramitación colectiva de autorizaciones por grandes empresas o grupos de empresas o PYMES de sectores estratégicos.

La inclusión de esta figura es una consecuencia directa de la internacionalización empresarial existente. Las empresas españolas cada vez desarrollan una mayor parte de su negocio en el exterior y, en este contexto, venían demandando un marco regulatorio que ayudara a la internacionalización y no dificultara la misma con trabas burocráticas suprimibles.

2. Mecanismos de flexibilización

El sistema se caracteriza por introducir importantes mecanismos de flexibilización que facilitan la entrada y residencia en España de los inmigrantes “*cualificados*”. A continuación, se exponen algunos de los mismos, distinguiendo los correspondientes de cada categoría y los que se aplican al conjunto de las mismas.

2.1. Mecanismos de flexibilización por categorías

Cada una de las categorías descritas, presentan una serie de mecanismos de flexibilización, que se exponen en la siguiente tabla:

	Mecanismos de flexibilización	Aspectos a destacar
Inversores	- Podrán solicitar un <u>visado de residencia para inversores</u>, que será título suficiente para residir en España durante, al menos, <u>un año</u>. - Siempre que acrediten que mantienen la inversión realizada, podrán solicitar la <u>autorización de residencia para inversores</u>, que tendrá validez en todo el territorio nacional. La duración de la misma será de <u>dos años, renovables</u>.	Para obtener la autorización se flexibiliza la obligación de residencia efectiva, bastará con haber viajado a España una vez durante el periodo autorizado para residir.
Emprendedores	- Podrán solicitar un <u>visado de residencia</u> por <u>un año</u>, con el fin único o principal de efectuar los trámites necesarios previos a la puesta en marcha de la actividad. - Trascurrido dicho año, si puede acreditarse el inicio efectivo de la actividad empresarial, los emprendedores podrán solicitar <u>autorización de residencia para emprendedores</u>, sin necesidad de solicitar visado y sin que se requiera un periodo previo mínimo de permanencia. La duración de la misma será de <u>dos años, renovables</u>. - Cualquier extranjero que solicite entrar o permanecer en España para iniciar una actividad emprendedora podrá ser provisto de una <u>autorización de residencia para actividad empresarial</u>. La duración de la misma será de <u>dos años, renovables</u>.	- Los emprendedores podrán acceder a la autorización de residencia con independencia de que se encuentren fuera o dentro de nuestras fronteras. - El análisis por la SEC caso por caso de las solicitudes permitirá considerar las peculiaridades y especificidades de cada proyecto.
Profesionales Altamente Cualificados	Las empresas interesadas podrán solicitar <u>autorización de residencia para profesionales altamente cualificados</u> para el periodo duración del contrato.	Se han flexibilizado no sólo las condiciones para la autorización de residencia sino el propio concepto de profesionales altamente cualificados para atender a las necesidades de las empresas exportadoras y la internacionalización de la economía.
Investigadores	Podrán solicitar <u>visado o autorización de residencia para formación o investigación</u> . El visado de residencia tendrá validez de <u>un año</u> y la autorización de <u>dos años, renovables</u> .	Se flexibiliza la entrada de investigadores en sintonía con la necesidad de atraer talento hacia la I+D+i.
Trabajadores que efectúen Movimientos Intraempresariales	- Podrán solicitar <u>visado y autorización de residencia por traslado intraempresarial</u>. - Posibilidad de efectuar tramitaciones colectivas.	- Muy demandado por parte del sector empresarial. - Facilita movimientos de personal imprescindibles para el correcto desarrollo de los negocios.

En definitiva, puede apreciarse que cada uno de los sujetos comprendidos en el marco de aplicación de la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013 ven flexibilizada su entrada, estancia o residencia en España por motivos económicos.

2.2. Mecanismos de flexibilización aplicables a todas las categorías

Sin perjuicio de las medidas de flexibilización que se concretan para cada una de las categorías señaladas en el apartado anterior, la Ley 14/2013 introduce un auténtico cambio de modelo con el que tratan de reducirse, con carácter general, las disfunciones a las que daba lugar la anterior normativa y que, como ya se ha señalado anteriormente, fueron diagnosticadas al evaluar el modelo español.

En este sentido, la Ley 14/2013 introduce auténticos mecanismos de flexibilización generalizables a cualesquiera de las categorías que conforman su ámbito de aplicación, entre los que cabe destacar los siguientes:

a) *Mecanismos de flexibilización de carácter material:*

- No se tiene en cuenta la Situación Nacional de Empleo (test de mercado laboral) para decidir sobre las autorizaciones de residencia.
- Se generaliza la validez nacional de las autorizaciones de residencia.
- Se excluye la necesidad de obtener la tarjeta de identidad del extranjero si se dispone de visado.
- Se permite la solicitud simultánea de autorización (de residencia y trabajo) para los familiares.

Uno de los mecanismos de flexibilización más interesantes que ha introducido la nueva normativa es la posibilidad de que el cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades por motivos de salud, puedan solicitar conjunta y simultáneamente (o, en su caso, sucesivamente), la autorización, o en su caso, el visado, siempre que cumplan los requisitos generales de para la estancia o residencia en España.

-
- Se consagra la posibilidad de realizar cambios de estatus de forma sencilla entre distintos tipos de autorizaciones cuando el extranjero ya se encuentre residiendo legalmente en España. Siendo especialmente significativos los cambios de status entre estudiantes de escuelas de negocios y emprendedores.

b) *Mecanismos de flexibilización de carácter formal:*

- Las autorizaciones de residencia se tramitarán por el denominado “*procedimiento único*” previsto en la Directiva 2011/98/UE, de 13 de diciembre, por la que se establece un procedimiento único de solicitud por el que se autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro. Es decir, la autorización habilita para residir y trabajar en España.
- Se agiliza la tramitación. Y ello, mediante:

i) La reducción de los plazos:

- Las solicitudes de visado habrán de tramitarse en el plazo de 10 días hábiles, salvo contadas excepciones.
- Las autorizaciones de residencia se tramitarán en un plazo de 20 días, siendo el efecto del silencio positivo.

Ha de tenerse en consideración que, hasta la fecha, el periodo medio de tramitación del permiso de residencia era de 6 meses.

- ii) La introducción del mecanismo de “*ventanilla única*”, que permite presentar la solicitud en cualquier registro público de España.
- iii) La centralización de la tramitación de las autorizaciones de residencia en una unidad especializada la UGE.

- Se pueden realizar los trámites relacionados con los visados y con la autorización de residencia a través de un representante.

Todo lo anterior pone de manifiesto el enorme esfuerzo agilizador que la Ley 14/2013 realiza para atraer el talento y la inversión extranjera a España.

Para un mejor entendimiento del gran cambio que ha supuesto el nuevo modelo, se acompaña como **Anexo** al presente informe una comparativa entre los requisitos que exige la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento y la Ley 14/2013.

3. Salvaguardias y refuerzo del control

Es evidente que la aplicación de un sistema de migración cualificada que facilite la entrada y residencia en España de ciertos sujetos ha de contar con suficientes mecanismos que garanticen la seguridad, y ello, en tanto que hay numerosos aspectos sensibles en juego (i.e. orden público, control de fronteras, integración de extranjeros, situación de la economía española y del empleo, etc.).

En este contexto, se han establecido diversos mecanismos para garantizar que el proceso se llevará a cabo sin afectar, en modo alguno, a la seguridad que debe garantizar el sistema.

Se pasa, a continuación, a exponer los más relevantes:

a) Todos los sujetos que opten por acogerse a lo dispuesto en la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013, habrían de cumplir los requisitos generales para la estancia y la residencia de extranjeros en España.

- Requisitos relativos a la *seguridad*. La Ley 14/2013 ha reforzado las salvaguardas para garantizar la seguridad

- i) Se deberá cumplir con los requisitos recogidos en el Código de Fronteras Schengen o y/o en el Código de Visados.

En este sentido, el extranjero no habrá de figurar como rechazable en el Espacio Schengen.

- ii) No encontrarse irregularmente en territorio español.

Este requisito ha de valorarse con suficiente detenimiento, en tanto que, uno de los mecanismos de flexibilización que propone la norma es la posibilidad de solicitar las autorizaciones desde España, sin embargo, para ello el extranjero deberá encontrarse en situación regular, en caso contrario, la misma le será denegada y deberá salir de España con carácter previo a formular solicitud alguna.

- iii) Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos como tales en el ordenamiento jurídico español.
- Requisitos de carácter *económico*.
 - i) Contar con recursos económicos suficientes para sí y para los miembros de su familia durante su periodo de residencia en España para evitar ser una carga para la asistencia social de España.
 - ii) Contar con un seguro de enfermedad, de carácter público o privado.
- Requisitos de carácter *formal*.
 - i) Ser mayor de 18 años de edad.
 - ii) Abonar la tasa por tramitación de la autorización o visado.
- b) Aplicación expresa de toda la normativa relativa a la buena praxis empresarial.

El modelo de movilidad internacional introducido por la meritada Ley 14/2013, tiene en cuenta las buenas praxis empresariales en el marco de la economía global, así (i) penaliza a las empresas domiciliadas paraísos fiscales –i.e. para beneficiarse de la categoría de “inversor”, *ver ante*–, (ii) realiza una referencia expresa al cumplimiento por los sujetos obligados de la necesidad de atender a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y (iii) exige el cumplimiento de los sujetos de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social correspondientes (i.e para la obtención de la autorización de residencia o para la prórroga de la misma).

c) Intervención en el proceso de la *Dirección General de la Policía*.

Es importante tener en cuenta que, en todo caso, y a pesar del impulso que se ha otorgado a la atracción de capital y talento no se han obviado, en modo alguno, importantes aspectos relativos a la necesidad de garantizar la seguridad en el flujo de personas. En este contexto, se exige a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares que, al recibir las solicitudes de visados de residencia, efectúen las consultas previas pertinentes a la Dirección General de la Policía a los efectos de que comprueben si el solicitante representa un riesgo en materia de seguridad.

4. Agentes participantes en la implantación del nuevo modelo de movilidad internacional

De conformidad con lo señalado anteriormente, y teniendo en cuenta las diversas materias implicadas en el modelo de movilidad internacional (empleo, economía, seguridad, asuntos exteriores, etc.) es importante poner en valor la necesaria coordinación e implicación de los diversos Ministerios con competencias sobre cada una de ellas, como elemento coadyuvante del éxito en la implementación de la nueva normativa.

La norma fue impulsada por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Puede destacarse que en la puesta en funcionamiento proceso de movilidad internacional, participan:

- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como ente coordinador que ostenta un papel clave en el proceso y del que depende la UGE a través de la Secretaría General de Inmigración e Emigración.
- El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que se encarga de lo relativo a la concesión de los visados a través de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España en el Exterior.
- El Ministerio del Interior, que coordina todos los aspectos relativos a la seguridad, desde el punto de vista del orden público y control de fronteras.

-
- El Ministerio de Economía y Competitividad, que ostenta un papel clave en la valoración de las inversiones y los proyectos, a través de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (DGCOMINVER) y las Oficinas Económicas y Comerciales.

Todos estos participantes realizan una tarea conjunta en la que, como ya se ha apuntado, la coordinación y la puesta en común de la operatividad del sistema resulta esencial.

IV. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

La aplicación de la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013, en tanto que introduce un nuevo modelo de movilidad internacional, ha requerido de diversas medidas de implementación; unas, exigidas por la propia normativa, como el establecimiento de la cuantía de las tasas que han de pagar los solicitantes de las autorizaciones recogidas en su ámbito de aplicación (ex. artículo 62 de la misma) y otras, como medio para que la misma sea efectiva (i.e. medidas de información, apoyo a los sujetos potencialmente beneficiarios y difusión).

A todas ellas se hará referencia en el presente apartado.

1. Orden Ministerial por la que se establece el importe de las tasas en el marco de la movilidad internacional

En el artículo 62 de la Ley 14/2013 se contempla, como un requisito general para la estancia o la residencia en nuestro país, que los solicitantes abonen la correspondiente tasa por la tramitación de las autorizaciones administrativas de residencia en relación con la movilidad internacional.

El pago de una tasa por la prestación de dicho servicio administrativo es coherente con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que también regula el pago de unas tasas por la gestión de las autorizaciones administrativas y por tramitación de las solicitudes de visado.

Dichas tasas se justifican en el hecho de que la prestación del servicio supone un coste para la Administración española, con repercusión en el gasto público, que, de conformidad con los principios de equidad y equivalencia del sistema tributario y el objetivo de contención de la presión fiscal, ha de recaer sobre los beneficiarios directos de la prestación del servicio.

De conformidad con lo anterior, y con base en la habilitación normativa contenida en el apartado 4 de la Disposición final décima de la Ley 14/2013, la Orden ESSI/1571/2014, de 29 de agosto, establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad internacional, que fue fijado en los siguientes valores, de conformidad con el principio de equivalencia:

Tipo de autorización de movilidad internacional	Importe en euros (€) de la tasa
Autorización de residencia inicial	70,40
Autorización de residencia renovada	75,60

La referida Orden, por lo tanto, implementa la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013, regulando la cuantía de las tasas previstas en el artículo 62.3 g) de la misma, cuantía que se incrementarán al comienzo de cada ejercicio de conformidad con lo que establezcan las Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado.

2. Medidas destinadas a facilitar la aplicación del sistema de movilidad internacional a los sujetos potencialmente beneficiarios

Dado lo novedosos del nuevo sistema y la particularidad de sus destinatarios (sujetos internacionales), se han llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a facilitar a los interesados información sobre los trámites para acogerse a lo dispuesto en la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013.

Las actuaciones se centralizan en distintas plataformas de información, entre las que destacan las siguientes:

- Se ha creado una página web propia del Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) (<http://prie.comercio.es/es>), impulsada por la Secretaría de Estado de Comercio y en la que participan conjuntamente los Ministerios de

Empleo y Seguridad Social, Asuntos Exteriores y Cooperación y Economía y Competitividad.

En dicha web se ofrece información en varios idiomas –español, portugués, ruso y chino, por el momento– sobre (i) aspectos generales del PRIE y (ii) cuestiones específicas de cada categoría –inversores, emprendedores, personal altamente cualificado, investigadores y trasladados intraempresariales–, en la que se detalla:

- Quién puede solicitar el visado y/o la autorización.
- Cómo pueden solicitarse los mismos dependiendo de si el extranjero ya está residiendo en España o si reside fuera de nuestro país.
- Dónde puede solicitarse cada tipo de documento (i.e. visados en el Consulado de España, autorizaciones en la UGE, etc.).
- Qué documentos han de presentarse, tanto (i) con carácter general (i.e. pasaporte, certificado de antecedentes penales, acreditación de medios económicos, etc.) como, (ii) en su caso específico (i.e. dependiendo de cada supuesto, los documentos que acrediten cumplir con los requisitos de la categoría a la que se acogen: escritura de la compra de los inmuebles, documentación acreditativa de la empresa solicitante, copia de contrato de trabajo, acreditación de contar con una titulación superior, etc.).
- Se especifica si se requiere informe previo a la solicitud de visado o autorización, y, en su caso, (i) dónde ha de solicitarse (i.e. en el caso de los visados, el informe se elabora en la Oficina Económica y Comercial de España y en el caso de las autorizaciones, el Informe se elabora en la DGCOMINVER) y (ii) las características del mismo.

Esta página web es un núcleo de información para los interesados que les permite tener una visión general de los requisitos que han de cumplir y de los trámites a realizar.

- Por otro lado, en el Portal de Inmigración de la web de la Secretaría General de Inmigración y Emigración (<http://extranjeros.empleo.gob.es/es/>):

-
- Se pueden descargar los modelos oficiales para el inicio de los procedimientos regulados en la Ley 14/2013, a saber:

- i) Modelo de solicitud de autorización residencia titulares (MI-T).
- ii) Modelo de solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (MI-TIE).
- iii) Modelo de solicitud de autorización de familiares (MI-F).

Con el fin de facilitar su cumplimentación, los mismos se han traducido a los idiomas inglés, francés, alemán, ruso, chino y árabe, con carácter meramente informativo.

- Aparece una sección específica de la UGE, en la que:
 - iv) Se ofrecen folletos informativos sobre cada una de las categorías de la Ley 14/2013, en español y en inglés, en los que se contiene información general práctica para los interesados de cada una de ellas.
 - v) Se facilitan dos correos electrónicos para formular consultas; a saber:
 - movilidad.internacional@meyss.es.
 - unidadgrandesempresas@meyss.es.
 - vi) Se abre un sistema para la solicitud de cita previa ante la UGE.

- Por su parte, en la página web de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad (<http://www.comercio.gob.es/es>) se ofrece información sobre el PRIE y, en concreto, sobre las actuaciones que en el proceso de obtención del visado y/o autorización de residencia para inversores, emprendedores y personal altamente cualificado, realizan la propia DGCOMINVER y las Oficinas Económicas y Comerciales de España.

En este sentido, en dicha página web se ponen a disposición de los interesados folletos explicativos de cada una de dichas categorías, así como la posibilidad de acceder online al formulario de solicitud de Informe a la DGCOMINVER, facilitándose un correo en electrónico en el que se podrá adelantar el mismo y formular consultas al respecto (informes.movilidad@comercio.mineco.es).

-
- También desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se ofrece información particularizada sobre los visados y las autorizaciones de residencia que entran dentro del marco de aplicación de la Ley 14/2013, a través de la web (<http://www.exteriores.gob.es/>)

En definitiva, desde los diversos Ministerios implicados se viene proveyendo a los eventuales beneficiarios del sistema de movilidad internacional de la información necesaria para acogerse mismo, y ello, esencialmente, a través de folletos informativos y formularios o modelos de solicitud, así como facilitando el acceso, a través de direcciones de correo electrónico específicas, a las personas que pueden ofrecer la información necesaria en cada caso. Todo ello se ofrece en diversos idiomas.

3. Plan Marco de difusión del nuevo sistema de movilidad internacional

Además de las medidas adoptadas para facilitar la aplicación concreta del nuevo modelo en cada caso, analizadas en el apartado anterior, lo cierto es que desde la Administración Pública Española se está realizando una auténtica labor de difusión del sistema de movilidad internacional implantado, y ello, en tanto que resulta de incontestable trascendencia para el éxito de su implementación que los diversos agentes de la comunidad internacional conozcan las nuevas posibilidades que la misma ofrece.

Este Plan de difusión se ha dirigido, esencialmente, a *tres tipos de actores*:

- *Sujetos responsables de la implementación del nuevo sistema*

Así, se ha realizado, a través de (i) el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, (ii) la DGCOMINVER y (iii) la Secretaría General de Inmigración y Emigración (iv) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (v) y el Ministerio del Interior, una importante labor de difusión dirigida a su propia red de implementadores, esencialmente, Consulados, Oficinas Comerciales y Oficinas de Extranjería, Comisarías de Policía –en tanto que han de conocer la nueva normativa y derivar la tramitación, en su caso, a la UGE–.

Es evidente que dichos centros, auténticas correas del engranaje del sistema, han de ser conscientes de los límites del mismo y de las oportunidades que ofrece, y

ser capaces de transmitirlos a los potenciales beneficiarios, pues de ello depende el éxito en la implementación.

- *Representantes de otros Estados*

Es esencial que los representantes de otros Estados conozcan las medidas que se están llevando a cabo en nuestro país, y ello, con un doble objetivo (i) de un lado, que puedan informar a sus nacionales –personas físicas y jurídicas– sobre las mismas y, (ii) de otro, que aprecien sus ventajas y favorezcan modelos abiertos de movilidad internacional que beneficien, también, a los ciudadanos españoles.

- *Centros de atracción del talento de la inversión*

Dado que la nueva normativa tiene entre sus objetivos esenciales atraer el talento y la inversión a España, es lógico que se hayan adoptado medidas para informar de la nueva regulación a los centros en los que confían inversores y emprendedores, y a los que, con carácter general, se dirigen para obtener información sobre las oportunidades de negocio.

Entre dichos sujetos, se pueden citar aquellos:

- De carácter público, de nivel nacional o regional, como Invest in Spain (Dirección del ICEX-España Exportación e Inversiones), Invest in Madrid, Madrid Emprende o Barcelona Activa.
- De carácter privado, tales como (i) representantes del sector empresarial –i.e. Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Foro Español de Expatriación (FEEX), American Business Council, etc.– (ii) despachos de abogados, (iii) inmobiliarias de elevado prestigio, (iv) consultoras, (v) Universidades y Escuelas de Negocio de Prestigio (i.e. IE, ESADE, IESE, ICADE,...), etc.

Por su parte, para la promoción de la política de atracción de la inversión y el talento el Plan de difusión se ha canalizado a través de muy *diversos medios*, entre los que se pueden destacar los siguientes:

- Organización de *Conferencias Nacionales*.

En este sentido, merece la pena destacar que, el pasado 13 de noviembre de 2014, tuvo lugar, en una sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Primera Conferencia Nacional sobre la migración como elemento de competitividad, organizada por el Punto Nacional de Contacto de España de la Red Europea de Migración.

Así, cabe apuntar que participaron en la misma, además de los representantes nacionales (tanto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como de los Ministerios de Economía y Competitividad, Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación), representantes de (i) la Comisión Europea, (ii) el Punto Nacional de Contacto de la Red Europea de Migraciones de Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal y Reino Unido, (iii) el mundo de la empresa, a través del Foro Español de Expatriación (FEEX), (iv) las escuelas de negocio, con la participación de la Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas y (v) ICF Internacional, Proveedora de Servicios de la Red Europea de Inmigración.

Dicha Conferencia puso de manifiesto la importancia del Plan de difusión impulsado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el interés que la nueva regulación despierta.

Asimismo, la misma permitió concluir que existe un interés conjunto por hacer de la movilidad internacional una ventaja competitiva, argumento claro para seguir avanzando con este propósito.

- Celebración de *jornadas informativas*.

De forma conjunta y coordinada, la Secretaría General de Inmigración y Emigración, la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, han impulsado un importante número de sesiones informativas y divulgativas con los distintos agentes, tanto de naturaleza pública como privada, con el fin de dar a conocer la Ley y explicar la flexibilización que la misma supone. Puede citarse, a modo meramente ejemplificativo, la participación en la Cátedra de Internacionalización

Empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional que se celebra en la Universidad Pontificia de Comillas.

- Elaboración de diversa *documentación informativa* atractiva para muy diverso público.

La repercusión del Plan de difusión se evidencia con solo ver las entradas que en “Google” responden a la búsqueda “*Ley 14/2013 movilidad internacional*”. Y es que, a pesar de lo concreto de los términos de la misma, aparecen 18.300 entradas que redirigen a páginas de muy diversos foros, desde sedes electrónicas oficiales, hasta centros de negocios, pasando por despachos de abogados, blogs, organizaciones de apoyo a los inmigrantes, páginas dirigidas a los autónomos, medios de comunicación, etc. Sin embargo, hay que continuar reforzando la comunicación.

V. LA INFLUENCIA DE LA LEY 14/2013 EN LA DIRECTIVA ICT

La Ley 14/2013 es anterior a la Directiva 2014/66/UE. Esta directiva regula las autorizaciones para trabajadores de países terceros que se desplazan a un Estado miembro en el marco de un traslado intraempresarial dentro de la misma empresa o grupo de empresa. El gran valor añadido de la directiva es la intramovilidad que permite a estos profesionales ir a trabajar en otros Estados miembros. Como España tiene un importante vínculo comercial con América Latina, le interesaba una directiva abierta.

Finalmente, España logró que la Directiva recogiera todos los elementos claves de la Ley española de manera que se ha comunicado formalmente a la Comisión la transposición parcial de la Directiva.

VI. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL: MOVILIDAD 2.0

España ha realizado un esfuerzo liberalizador muy notable con la sección de Movilidad Internacional de la Ley 14/2013. Este esfuerzo tiene un gran valor en sí, porque favorece la llegada de inversión y talento. Sin embargo, existe un potencial enorme que deriva de la negociación con otros países para que concedan estas mismas ventajas a las empresas y profesionales españoles que se instalen en su territorio.

Todos los ministerios implicados (MEySS, MAEC, MEyC, MIR) han colaborado en fomentar que otros países establezcan este trato favorable.

Hasta la fecha, se han venido realizando diversas actuaciones en este sentido, entre las que se pueden destacar las siguientes:

- El 10 de junio de 2014, se firmó un Memorando de Entendimiento entre España y México con objeto de facilitar la entrada y permanencia en los respectivos territorios, por razones de interés económico, de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, profesionales que efectúen movimientos intraempresariales y los familiares de los anteriores. Dicho Memorando pretende, en definitiva, que los parámetros que guían la Ley 14/2013 se apliquen de manera recíproca, y por ende, que los españoles que puedan incluirse en dichas categorías obtengan permisos de entrada, estancia y residencia en México con las mismas facilidades que los mejicanos tienen en nuestro país.

El éxito de la iniciativa pretende ampliarse a otros países como Brasil.

- Durante el mes de octubre de 2014 se llevaron a cabo negociaciones en el marco del Acuerdo General de Cooperación suscrito, el 22 de febrero de 2007, entre los reinos de Arabia Saudí y España, para implementar distintas medidas de cooperación entre ambos países. En el Marco del Comité Bilateral creado al amparo del mismo se han tratado algunos aspectos relacionados con la movilidad internacional con objeto de coadyuvar a que las facilidades que ofrece la Ley 14/2013 a la inmigración cualificada saudí puedan servir de marco impulsor para que se adopten medidas similares en relación con los españoles que quieran desarrollar una actividad laboral cualificada en Arabia Saudí.
- España está adoptando una posición impulsora de acuerdos similares a nivel Unión Europea. Así, merece la pena destacar el papel de nuestro país en la Agenda Común sobre Migración y Movilidad entre la Unión Europea y Brasil, para incluir como área prioritaria, la promoción de la migración

cualificada ligada al crecimiento económico y la internacionalización empresarial (“promoting a better Business related migration”).

- En el espacio Iberoamericano, la Declaración de Veracruz suscrita en la XXIV Cumbre Iberoamericana se ha acordado el siguiente objetivo:

Encargar a la SEGIB que estudie la viabilidad de un Convenio-Marco Iberoamericano, de participación voluntaria, que permita impulsar dentro del Espacio Iberoamericano:

o la facilitación de prácticas y pasantías de estudios de duración limitada en empresas iberoamericanas en cualquiera de sus sedes dentro del Espacio Iberoamericano, que amplíen las oportunidades de capacitación laboral para nuestros jóvenes; o la movilidad intraempresarial de directivos y trabajadores o la movilidad de profesionales titulados e investigadores, o la movilidad de inversores y emprendedores.

Dicho Convenio-Marco deberá contemplar, entre otros aspectos, y de acuerdo con la voluntad de cada gobierno, las mejores vías de remover obstáculos a esa movilidad, sean de índole migratoria, profesional o educativa, incluyendo el reconocimiento de títulos.

- En diciembre de 2014, la Secretaría General de Inmigración y Emigración en colaboración con la AECID y en el marco del programa PIFTE, desarrolló un seminario sobre movilidad internacional en Colombia en el que se pudo efectuar un análisis de las experiencias latinoamericanas en la atracción del talento, la inversión y el emprendimiento extranjero.
- Durante los últimos años, se vienen suscribiendo acuerdos con distintos países (i.e. Canadá, Australia y Nueva Zelanda) para favorecer la movilidad de los jóvenes, con el fin de que éstos puedan adquirir una experiencia profesional y /o vital.

El objeto de estos Acuerdos incluye no únicamente una actividad laboral esporádica (workingholidays), sino que en el caso de Australia y Canadá se ha logrado incluir también una actividad profesional. Si bien estos acuerdos

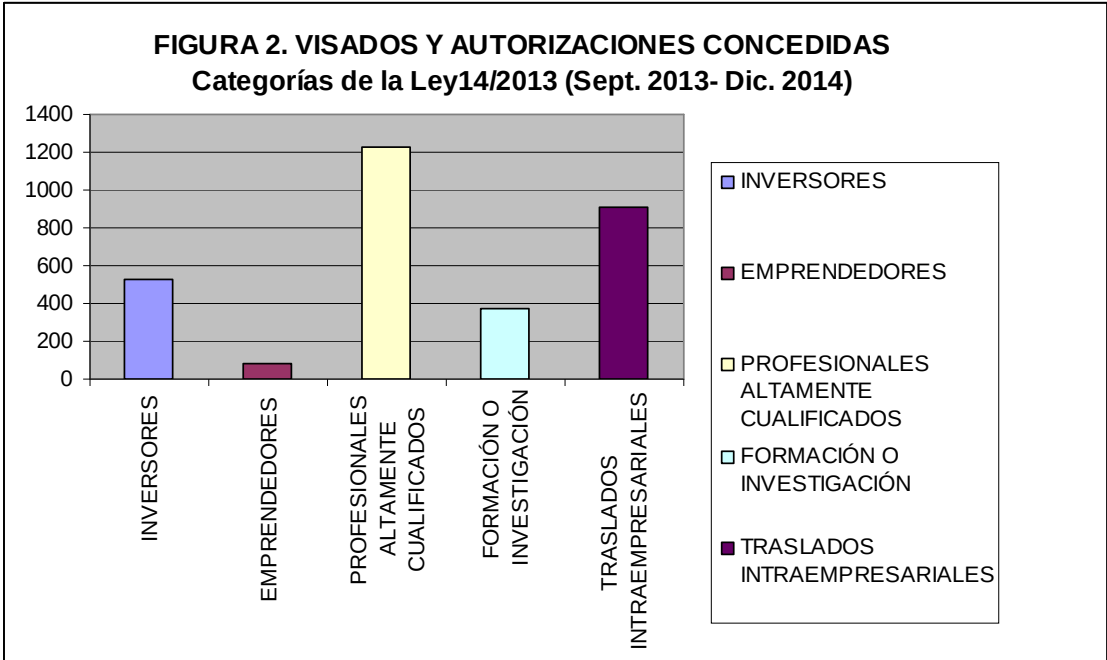
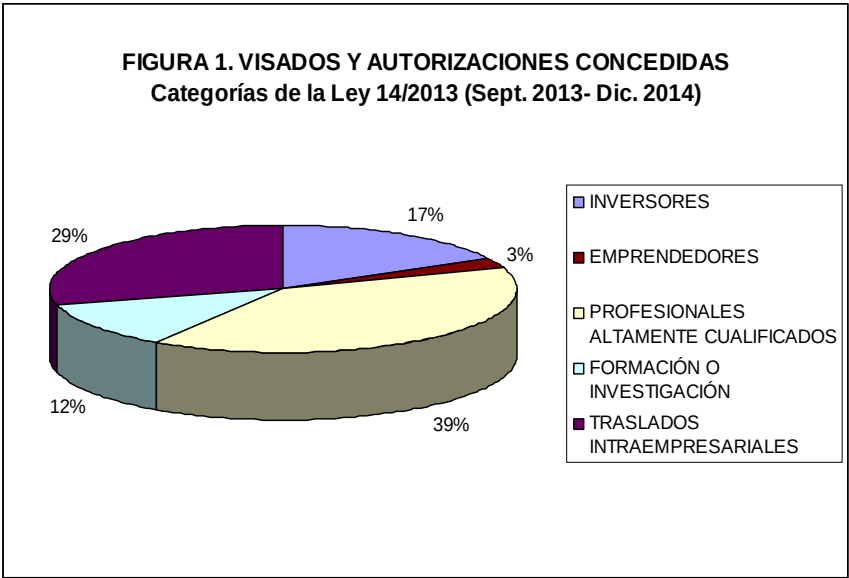
escapan del ámbito de aplicación de la Ley 14/2013, lo cierto es que son un impulso a la movilidad internacional en materia de movilidad que permiten situar a España como destino de élite de la migración cualificada.

VII. RESULTADOS OBJETIVOS TRAS UN AÑO DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY 14/2013

Los datos (de septiembre de 2013 hasta diciembre de 2014)) vienen a confirmar el éxito de la implantación de la sección 2ª del Título V de la misma. Para el conjunto de las categorías previstas en la Ley se han emitido 3.120 autorizaciones de residencia y visados, repartidos de la siguiente manera: 531 a inversores (490 en inmuebles, 29 en acciones y 12 en proyectos de interés general), 82 a emprendedores, 1.231 a profesionales altamente cualificados, 369 a investigadores, 907 a movimientos intraempresariales. A estos visados y autorizaciones de residencia, hay que añadir las emitidas a sus familiares a través del régimen específico de reagrupación previsto en la norma (2.461). En total, considerando también a los familiares, se han emitido un conjunto de 5.580 visados y autorizaciones de residencia al amparo de la Ley 14/2013(Cuadro 1).

CUADRO 1. EXPEDIENTES EMITIDOS LEY 14/2013. VISADOS Y AUTORIZACIONES CONCEDIDAS (Sept. 2013- Dic. 2014)	
CATEGORIA	Número de autorizaciones
INVERSORES	531
EMPRENEDORES	82
PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS	1.231
FORMACIÓN O INVESTIGACIÓN	369
TRASLADOS INTRAEMPRESARIALES	907
TOTAL CATEGORÍAS ARTÍCULO 61 LEY 14/2013	3.120
Familiares (artículo 62.4 Ley 14/2013)	2.461
TOTAL (categorías+familiares)	5.581

Si centramos el análisis en el número de visados y autorizaciones concedidas a las categorías de extranjeros previstas en el artículo 61 de la Ley 14/2013 (prescindiendo en este punto de los familiares), obtenemos la siguiente información.



A la vista del cuadro 1 y figura 2, se observa que las categorías con un mayor número de visados y autorizaciones de residencia son: profesionales altamente cualificados (1.231 autorizaciones), que representa un 39% del total y movimientos

intraempresariales con un porcentaje del 29% del total (907 autorizaciones), ambas alcanzan el 68 % del total de los visados y autorizaciones.

El Cuadro 2 muestra una comparativa entre el número de autorizaciones emitidas en el periodo de septiembre 2012/2013 para las categorías de extranjeros vinculadas con la atracción del talento en organizaciones o empresas establecidas en España a través de los esquemas de admisión y residencia previstos en la normativa general de extranjería(a saber, autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados, tarjeta azul; autorizaciones emitidas al amparo del régimen especial de investigadores, artículo 38 bis de la LOEX; y, autorizaciones de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios) y las emitidas en el periodo septiembre 2013/2014 para estas mismas categorías de extranjeros pero, a través del régimen de autorizaciones previsto en la Ley 14/2013. Se observa que la categoría de profesionales altamente cualificados ha experimentado un incremento interanual del 230% y el traslado intraempresarial del 66%. Este dato muestra la importancia de la flexibilidad que la nueva Ley ha supuesto para las empresas españolas en estas dos categorías y que se refleja en los importantes aumentos registrados. Las empresas han reconocido rápidamente el impulso que la nueva Ley llevaba consigo y de ahí que su aplicación haya sido más rápida que en otras categorías como emprendedores, donde sólo se han emitido 82 autorizaciones (3% del total). Lo que refleja la necesidad de una mayor publicidad de la Ley en éste ámbito.

CUADRO 2. NÚMERO DE AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A CATEGORÍAS DE EXTRANJEROS VINCULADAS CON LA ATRACCIÓN DEL TALENTO			
	Sept 12-13 (a través de las autorizaciones previstas en la LOEX)	Sept 13-14 (a través de las autorizaciones previstas en la Ley 14/2013)	%var 13-14/12-13
ALTAMENTE CUALIFICADO	275	907	229,8
INVESTIGADOR	50	183	266
INTRAEMPRESARIAL	433	720	66,3
TOTAL	758	1810	
Fuente: MEYSS			

En cuanto a la figura de formación, investigación, desarrollo e innovación, las autorizaciones de residencia emitidas en los primeros 12 meses de vigencia de la Ley han sido 183 comparadas con las 50 concedidas en el periodo anterior (en el marco del artículo 38 bis de la LOEX), lo que ha supuesto un incremento interanual del 266% (Cuadro 2).

Efectuado este análisis general de los resultados objetivos de la Ley 14/2013 tras su entrada en vigor, conviene, en un segundo momento, efectuar un análisis pormenorizado de los resultados para cada categoría de extranjeros prevista en la misma.

i. Inversores

Un 17% de los visados y autorizaciones de residencia emitidos en el periodo comprendido entre septiembre 2013 y diciembre 2014, en virtud del artículo 61 de la Ley 14/2013 (prescindiendo de los familiares), corresponde a inversores extranjeros. En concreto se han emitido un total de 531 visados y/o autorizaciones de residencia distribuidos de la siguiente manera: 490 en inversores en capital inmobiliario, 29 en inversiones en activos financieros y 12 en proyectos de interés general.

En valor la inversión recibida alcanzaría los 446.843.921 €; siendo la inversión procedente de la compra de inmuebles de 369.766.625 euros, mientras que la inversión realizada en activos financieros es de 37.543.696 euros¹³ (Cuadro 3). A estos importes, habría que añadir la inversión vinculada a los proyectos empresariales de interés general estimada en 39,5 millones de euros.

CUADRO 3. INVERSIONES TOTALES				
30 sept 2013-31 dic 2014				
CATEGORIA	Número	% s/total	IMPORTE(EUROS)	% s/total
CAPITAL	29	5,46	37.543.696	8,40
INMOBILIARIAS	490	92,28	369.766.625	82,75
PROYECTO EMPRESARIAL	12	2,26	39.533.600	8,85
TOTAL	531	100,00	446.843.921	100,00

¹³Fuente de datos: MAEC

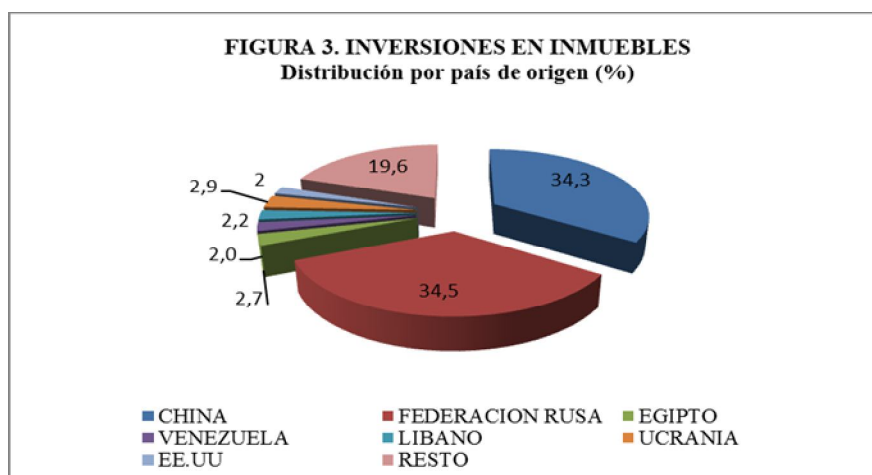
1.1. Inversores en inmuebles

Las inversiones en activos inmobiliarios concentran el 92,5% de los visados y autorizaciones emitidas a los inversores extranjeros.

En este análisis de los resultados objetivos de la Ley 14/2013 resulta interesante efectuar un estudio de su distribución por nacionalidades de origen. Esta información se extrae del Cuadro 4. De acuerdo con el mismo, las principales nacionalidades son la rusa y la china, representando el 68,8% del total de los visados/autorizaciones de residencia emitidas para esta categoría (34,5 % rusa y 34,3% china). Les siguen en importancia, los ciudadanos procedentes de Ucrania (2,9%), Egipto (2,7%), Líbano (2,2 %), Venezuela (2,0%) y EEUU (1,8 %). Estos siete países de origen representan el 80,4% del total de la inversión en inmuebles.

CUADRO 4. INVERSIÓN EN INMUEBLES				
30 sept 2013 - 31 dic 2014				
Distribución por país de origen				
PAÍS DE ORIGEN	Número	% s/ total	Euros	% s/ total
FEDERACION RUSA	169	34,5	144.215.240	39,0
CHINA	168	34,3	108.318.001	29,3
UCRANIA	14	2,9	10.827.160	2,9
EGIPTO	13	2,7	8.781.043	2,4
LIBANO	11	2,2	6.833.000	1,8
VENEZUELA	10	2,0	11.572.085	3,1
EE.UU	9	1,8	7.209.500	1,9
SUMA 7 principales	394	80,4	297.756.029	80,5
RESTO	96	19,6	72.010.596	19,5
TOTAL	490	100,0	369.766.625	100,0
Fuente: MAEC				

El cuadro 4 también ofrece información sobre el montante invertido por nacionalidad, Se observa que la nacionalidad que ha invertido una mayor cantidad ha sido la rusa, representando un 39,0% del valor total de la inversión, 144.215.240 euros; seguida de la china con un 29,3% y 108.318.001 euros. A continuación se encontraría Venezuela, que a pesar de ocupar el sexto puesto en número de visados/autorizaciones de residencia concedidas, es el tercero por cuantía de la inversión realizada (11.572.085 euros).

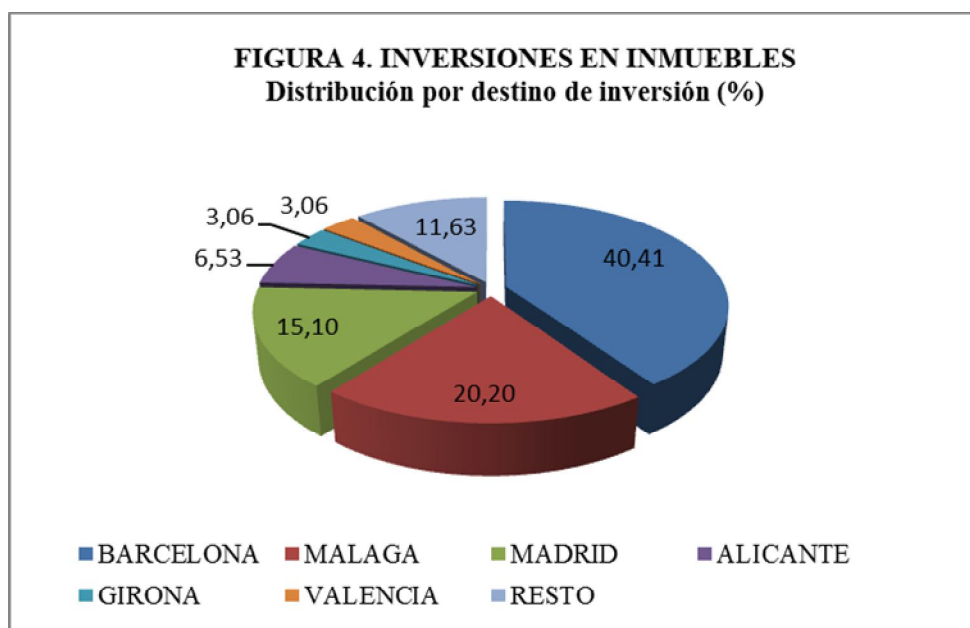


La media de inversión en inmuebles por parte de ciudadanos rusos es de 883.354 euros, siendo la inversión superior a 1 millón de euros, en 33 de las 169 visados/autorizaciones de residencia. Por su parte, la media de la inversión en inmuebles por parte de los nacionales de China es de 644.750 euros, habiendo sólo 6 inversiones superiores al millón de euros. En este caso la mayoría de las inversiones oscilan entre los 500.000 euros y los 600.000 €. Destaca, por su cuantía, la inversión media de los ciudadanos venezolanos y estadounidenses que alcanza 1.157.209 euros y 801.056 euros, respectivamente.

CUADRO 5.		
DISTRIBUCIÓN POR DESTINO DE LA INVERSIÓN		
PROVINCIA	Número	% s/ total
BARCELONA	198	40,41
MALAGA	99	20,20
MADRID	74	15,10
ALICANTE	32	6,53
GIRONA	15	3,06
VALENCIA	15	3,06
RESTO	57	11,63
TOTAL	490	100,00
Fuente: MAEC		

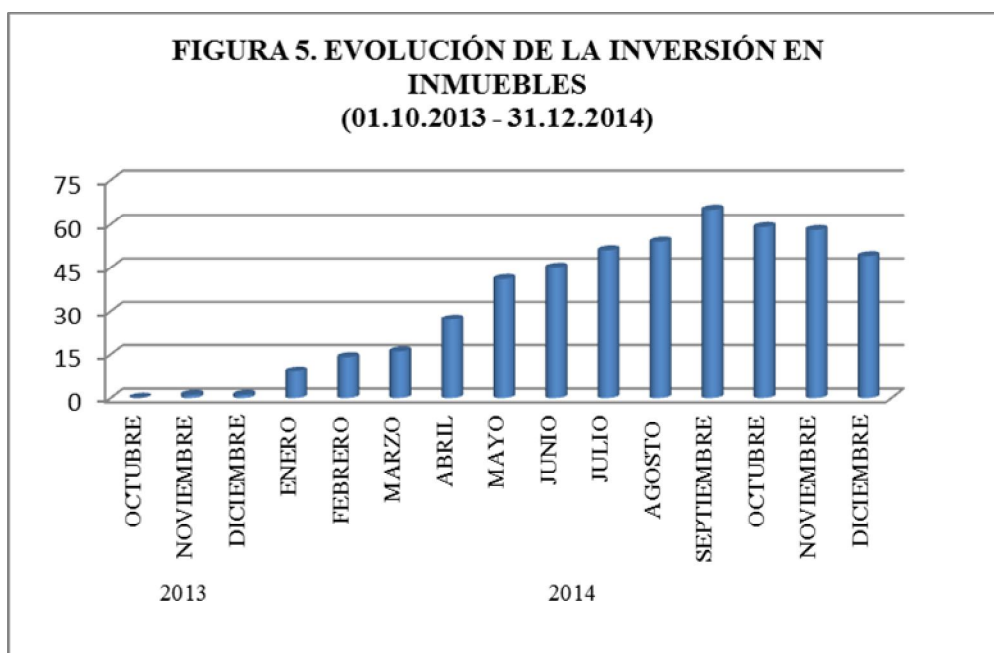
Por destino de las inversiones (Cuadro 5 y Figura 4)), encontramos que la provincia de Barcelona es el principal destino de los extranjeros que han comprado inmuebles al amparo de esta Ley, representando el 40,41 % del total de autorizaciones y 141,4 millones de € (38,2% del total del montante de la inversión en inmuebles). Seguido de Barcelona, encontramos la provincia de Málaga, que representa un 20,2% del total de

este tipo de autorizaciones, (76,4 millones de € y 20,7% del total de la inversión inmobiliaria). En tercer lugar se encuentra la provincia de Madrid con un 15,1 % del total de este tipo de autorizaciones y 54,5 millones de €, es decir un 14,7% del total del montante de la inversión en inmuebles. Estas tres provincias suman el 75,7% del total de las autorizaciones por inversión en inmuebles.



Estas cifras muestran la correlación existente entre esta categoría de inversión y el sector turístico español puesto que la mayoría de los principales destinos de la inversión se configuran como ciudades costeras con un alto número de visitantes extranjeros. De esta forma se pretende contribuir a la desestacionalización del turismo en España.

En la Figura 5 se observa la evolución del número de visados de inversores en inmuebles de los últimos quince meses. El gráfico muestra como a medida que los extranjeros han ido conociendo los beneficios de la ley y su aplicación, el número de visados ha ido aumentando paulatinamente y se espera que en el año 2015 la emisión de este tipo de visados continúe creciendo.



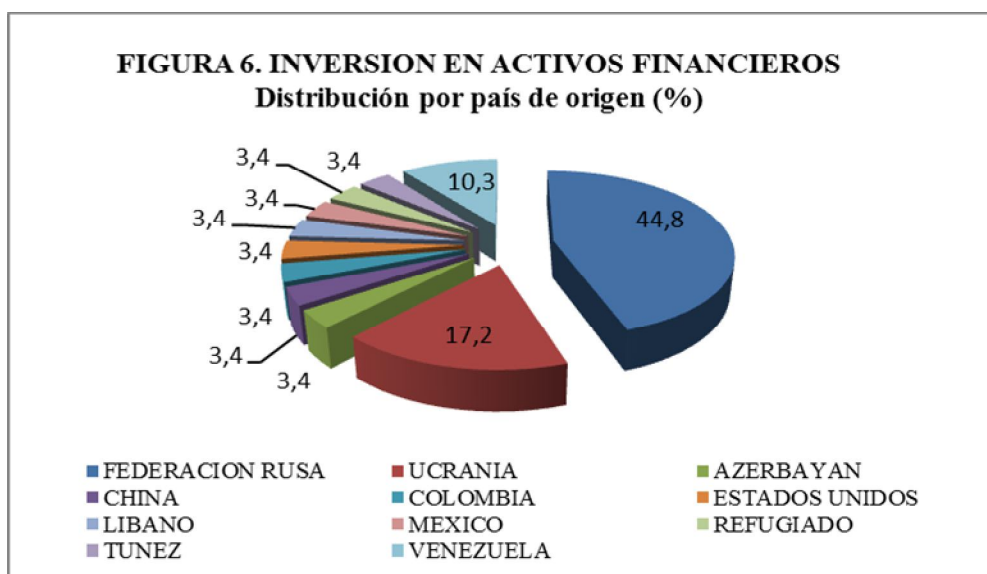
1.2 Inversores en activos financieros

El 5,5 % del total de los visados y autorizaciones concedidas al amparo del régimen específico de atracción de inversores extranjeros corresponden a inversiones en activos financieros.

En atención a la distribución de los visados y autorizaciones por países de origen del inversor (Cuadro 6 y Figura 6), el 44,8 % de las mismas se concentran en nacionales de origen ruso, seguido de nacionales ucranianos con un 17,2% del total. A diferencia de lo que ocurría en inversiones inmobiliarias, solo se ha efectuado una inversión en activos financieros procedente de China (en comparación con las 168 inversiones inmobiliarias).

El cuadro 6 también ofrece información sobre el montante invertido por nacionalidad que recordemos ha alcanzado un total de 37.543.696 € (representando el 8,4% del total).

CUADRO 6. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS				
30 sept 2013 - 31 dic 2014				
Distribución por país de origen				
PAIS DE ORIGEN	Numero	% s/ total	Euros	% s/ total
FEDERACION RUSA	13	44,8	15.288.527	40,7
UCRANIA	5	17,2	8.260.000	22,0
AZERBAYAN	1	3,4	1.000.000	2,7
CHINA	1	3,4	1.000.000	2,7
COLOMBIA	1	3,4	1.435.893	3,8
ESTADOS UNIDOS	1	3,4	3.038.856	8,1
LIBANO	1	3,4	1.000.000	2,7
MEXICO	1	3,4	1.000.000	2,7
REFUGIADO	1	3,4	1.000.000	2,7
TUNEZ	1	3,4	1.040.000	2,8
VENEZUELA	3	10,3	3.480.420	9,3
TOTAL	29	100,0	37.543.696	100,0
Fuente: MAEC				



1.3 Inversores en proyectos de interés general

Finalmente, las inversiones en proyectos de interés general concentran un 2,3% del total de los visados y autorizaciones concedidas en esta categoría de extranjeros.

Atendiendo al país de origen (cuadro 7), Iraq es el país que acumula un mayor número de visados/autorizaciones, tres de los 12, representando un 25% del total.

CUADRO 7.		
30 sept 2013 - 31 dic 2014		
INVERSIONES PROYECTO EMPRESARIAL		
Distribución por país de origen		
PAIS	Numero	% s/ total
IRAQ	3	25,0
EGIPTO	2	16,7
CHINA	1	8,3
ESTADOS UNIDOS	1	8,3
FEDERACION RUSA	1	8,3
FILIPINAS	1	8,3
INDIA	1	8,3
MEXICO	1	8,3
UZBEKISTAN	1	8,3
TOTAL	12	100,0
Fuente: MAEC		

Tal y como se ha comentado a lo largo del informe, en los supuestos de inversión en proyecto de interés general, para que un inversor pueda solicitar un visado de residencia necesita presentar un informe que constate que la actividad a desarrollar en España es considerada de interés general. Estos informes son elaborados por la Oficinas Económicas y Comerciales del país de residencia del solicitante.

Atendiendo a la información evaluada a la hora de realizar dichos informes, se puede indicar lo siguiente: a 31 de diciembre de 2014, las Oficinas Económicas y Comerciales han emitido 18 informes favorables, con una inversión estimada para los próximos 5 años de más 39,5 millones de euros y una estimación de creación de 374 puestos de trabajo.

ii. Emprendedores

El 3% de las autorizaciones emitidas desde la entrada en vigor de la Ley (prescindiendo de los familiares) corresponde a la categoría de emprendedores (con un total de 82 autorizaciones).

Como se ha comentado a lo largo del informe, para que un emprendedor pueda solicitar una autorización/visado de residencia necesita contar con un informe que constate que

la actividad emprendedora y empresarial a desarrollar en España es considerada de interés general. Estos informes son elaborados por la Oficinas Económicas y Comerciales, cuando el interesado solicita un visado; y, en caso de que el interesado ya se encuentre en España, el informe es elaborado por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Estos informes contienen información valiosa sobre el emprendedor extranjero y la actividad emprendedora y empresarial que pretende llevar a cabo. En este sentido, ofrecen información, entre otros elementos, sobre la experiencia previa del emprendedor (si proviene, por ejemplo, de una Escuela de negocio), su país de origen, el lugar donde pretende desarrollar su actividad y el sector económico en el que esta actividad se integra. Elementos que serán objeto de análisis, a continuación.

El cuadro 8 muestra, de forma sintetizada, el número de informes que se han emitido por el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del régimen específico de atracción de los emprendedores extranjeros y el impacto estimado en el ámbito económico y social (número de empleos creados, inversión estimada).

CUADRO 8. EMPRENDEDORES.INFORMES EMITIDOS POR MINECO				
30 sept 2013-31 dic 2014				
Solicitudes	Concedidos	Escuela de Negocios	Nº de empleos estimados	Inversión estimada
183	91	33	2624	233,8 millones €

A 31 de diciembre de 2014 se han elaborado 91 informes favorables, de los cuales la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones ha emitido 73 informes y la Red de Oficinas Económicas y Comerciales ha emitido 18 informes. Siendo Moscú, la Oficina Comercial que más solicitudes ha recibido e informes favorables ha emitido (5) seguida de Nueva York y Caracas.

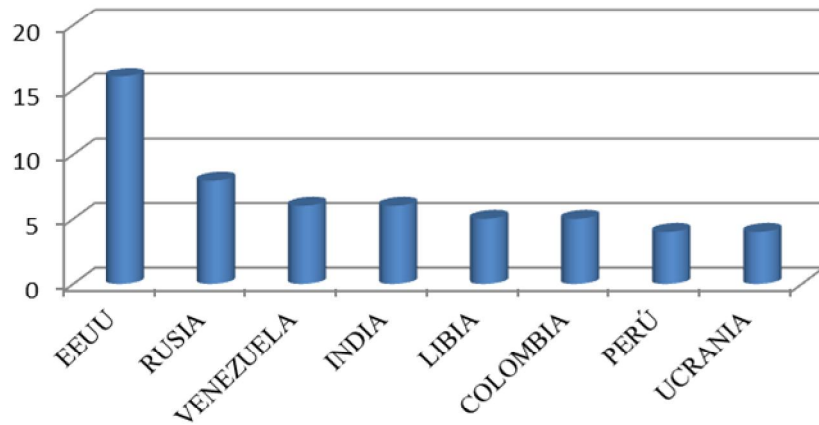
De estos informes se desprende que se recibirá una inversión de 233.899.050 euros, correspondiendo 200 millones a la compra y remodelación de un hotel en Málaga. Se estima una creación de 2.624 empleos en 5 años.

Además 33 de los informes emitidos corresponden a estudiantes de escuelas de negocio en España que han decidido quedarse a emprender. Esta cifra pone de manifiesto la importancia de las Escuelas de negocio como fuente de emprendimiento extranjero.

Respecto a la distribución por países de origen (cuadro 9 y figura 7), el 17,6 % del total de informes emitidos por el Ministerio de Economía y Competitividad corresponde a ciudadanos estadounidenses, seguido del 8,8 % de rusos, 6,6% de venezolanos e indios, 5,5% de libios y ciudadanos colombianos y finalmente un 4,4 % de Perú y Ucrania. Estos 8 países agrupan el 59,3% del total de los informes emitidos.

CUADRO 9. EMPRENDEDORES. INFORMES EMITIDOS POR MINECO		
Distribución por país de origen		
NACIONALIDAD	Nº Informes	% s/ total
EEUU	16	17,6
RUSIA	8	8,8
VENEZUELA	6	6,6
INDIA	6	6,6
LIBIA	5	5,5
COLOMBIA	5	5,5
PERÚ	4	4,4
UCRANIA	4	4,4
8 principales países	54	59,3
OTROS	37	40,7
TOTAL	91	100,0
<i>Fuente: MINECO</i>		

FIGURA 7. EMPRENDEDORES
Informes emitidos. Principales países de origen



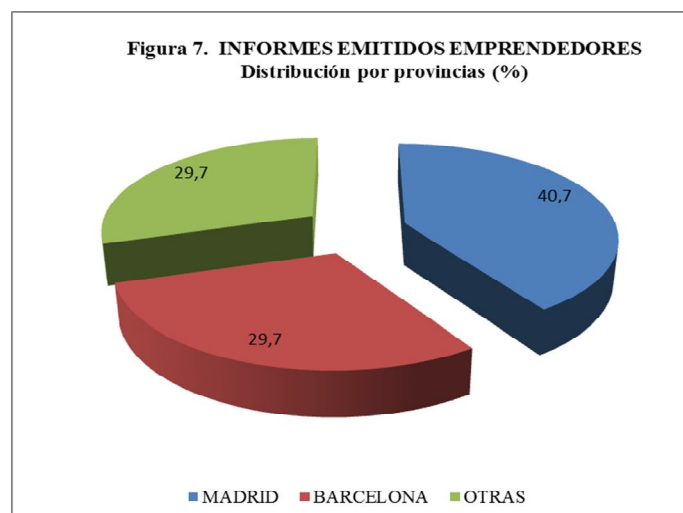
En cuanto al destino por provincia de los informes emitidos (cuadro 10 y figura 7), son Madrid y Barcelona las dos provincias que agrupan más de dos terceras partes de las actividades emprendedoras. Destaca Madrid, como destino principal con 37 autorizaciones de residencia (40,7% del total), seguida de Barcelona con 27 autorizaciones y un 29,7% del total. El resto de provincias aglutinan los 27 informes restantes que representan también el 29,7% del total.

CUADRO 10. INFORMES EMITIDOS
EMPRENDEDORES

Distribución por provincia de destino

PROVINCIA	Nº Informes	% s/ total
MADRID	37	40,7
BARCELONA	27	29,7
OTRAS	27	29,7
TOTAL	91	100,0

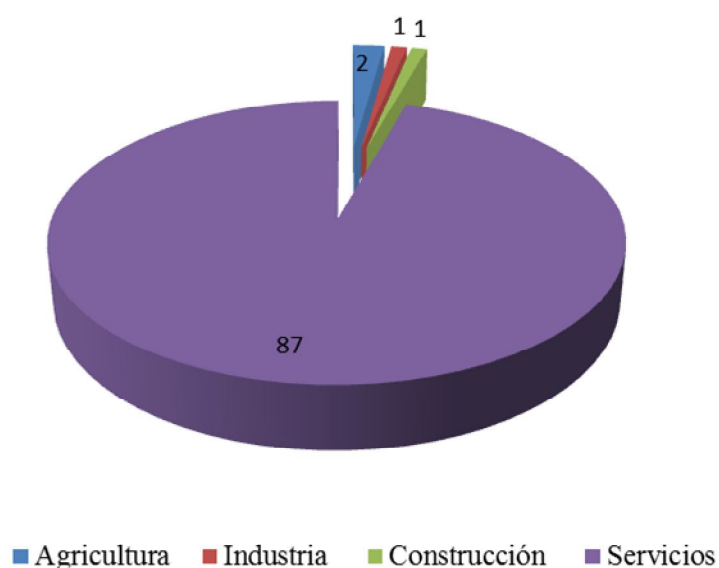
Fuente: MINECO



En relación al sector de actividad económica en el que se clarificaría la actividad emprendedora y empresarial que pretende ser realizada, el 95,6% de los informes emitidos corresponden al sector servicios, principalmente el sector de las TIC, el 2,2 % al sector de la agricultura y el 1,1 % a los sectores de la industria y la construcción.

CUADRO 11. INFORMES EMITIDOS EMPRENDEDORES		
Distribución por sector economico		
Sector economico	Nº Informes	% s/ total
Agricultura	2	2,2
Industria	1	1,1
Construcción	1	1,1
Servicios	87	95,6
Total	91	100,0
Fuente: MINECO		

Figura 9. EMPRENDEDORES
Número informes emitidos por sector económico



A la vista de estas cifras y en comparación con el número de autorizaciones emitido a favor de las restantes categorías recogidas en la Ley 14/2013 desde su entrada en vigor, se extrae que el número de visados y autorizaciones de residencia para emprendedores no son muy elevadas.

En este sentido, la OCDE¹⁴ señala que las normas migratorias son una condición necesaria pero no suficiente para el incremento de la tasa de emprendimiento de extranjeros. El marco regulatorio general, el sistema fiscal y el acceso a la financiación son absolutamente claves para impulsar (o no) el emprendimiento. A pesar de los esfuerzos realizados aún perduran dificultades para la creación de empresas en España y para el emprendimiento.

También resulta necesario resaltar la enorme concentración de estas autorizaciones en Madrid y Barcelona, lo que subraya la necesidad de reforzar las labores de difusión de la ley.

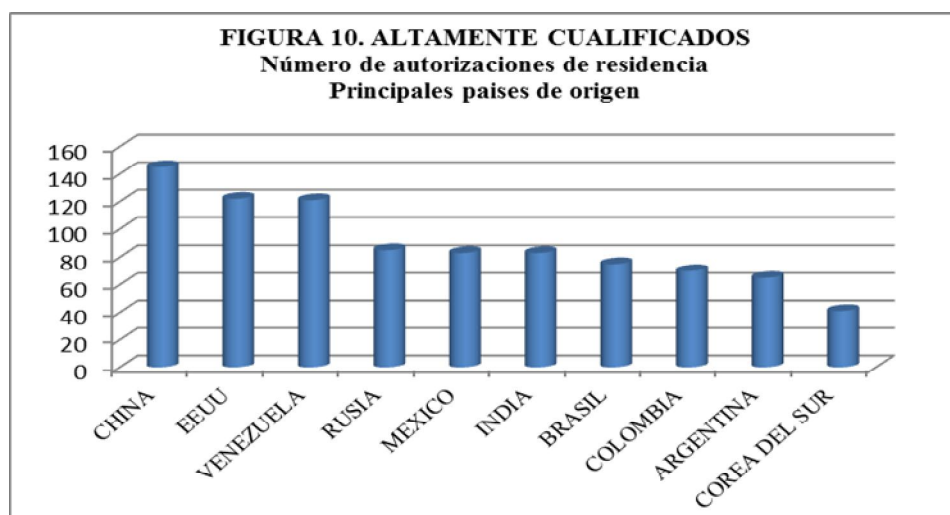
¹⁴ Open for Business, Migrant Entrepreneurship in OECD Countries, 2010

iii. Profesionales altamente cualificados

Un 39% de las autorizaciones emitidas (prescindiendo de los familiares), 1.231, corresponden a la categoría de profesionales altamente cualificados, representando un aumento del 229,8 % respecto al número de autorizaciones emitidas en el periodo anterior bajo la categoría de altamente cualificado (titular de una tarjeta azul) prevista en la normativa general de extranjería (275 autorizaciones).

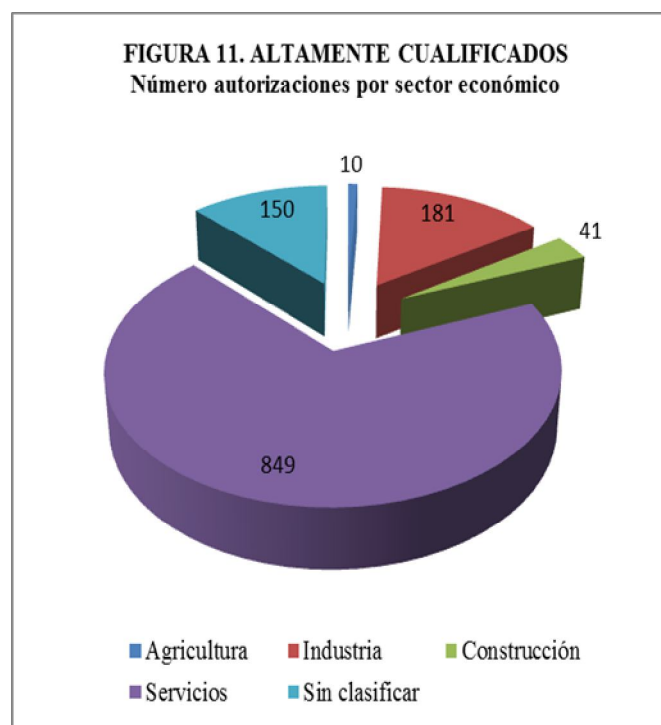
A la hora de analizar las nacionalidades de los titulares de estas autorizaciones (cuadro 12 y figura 10) observamos que proceden de China el 11,8% de las autorizaciones emitidas, seguido de EEUU (9,9%), Venezuela (9,8%), Rusia (6,9%), Méjico (6,9%), India (6,7%), Brasil (6,1%), Colombia (5,7%), Argentina (5,3%) y Corea del Sur (3,3%). Estos 10 países representan el 72,3 % de los países de procedencia de los profesionales altamente cualificados a los que se les ha concedido una autorización de residencia en el marco de la aplicación de la Ley.

CUADRO Nº 12. ALTAMENTE CUALIFICADOS		
Distribución por país de origen		
NACIONALIDAD	nº autorizaciones	% s/ total
CHINA	145	11,8
EEUU	122	9,9
VENEZUELA	121	9,8
RUSIA	85	6,9
MEXICO	83	6,9
INDIA	83	6,7
BRASIL	75	6,1
COLOMBIA	70	5,7
ARGENTINA	65	5,3
COREA DEL SUR	41	3,3
10 principales paises	890	72,3
TOTAL	1.231	100,0
Fuente: MEYSS		



En cuanto a la actividad económica a la que van a ser destinados estos profesionales (cuadro 13 y figura 11), el 69 % de las autorizaciones emitidas corresponden al sector servicios, el 14,7% al sector de la industria, el 3,3% al sector de construcción, el 0,8% al sector de la agricultura.

CUADRO N° 13. ALTAMENTE CUALIFICADOS		
Distribución por sector económico		
Sector económico	n° autorizaciones	% s/ total
Agricultura	10	0,8
Industria	181	14,7
Construcción	41	3,3
Servicios	849	69,0
Sin clasificar	150	12,2
Total	1231	100,0
Fuente: MEYSS		



Por otro lado y en atención a lo establecido en la Ley, existen dos supuestos en los que empresas que no cumplen los requisitos cuantitativos establecidos respecto a volumen de negocios, número de empleados o inversión extranjera, pueden acogerse a esta categoría por su actividad estratégica o por el interés general del proyecto a desarrollar por la empresa. Estas dos consideraciones son valoradas por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones quién emite el informe correspondiente.

Atendiendo a dichos informes, se puede señalar que la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones ha emitido 53 informes desde la entrada en vigor de la normativa. De estos informes se estima que se recibirá una inversión de 13,5 millones de euros y se crearán unos 1.835 empleos en los próximos 5 años.

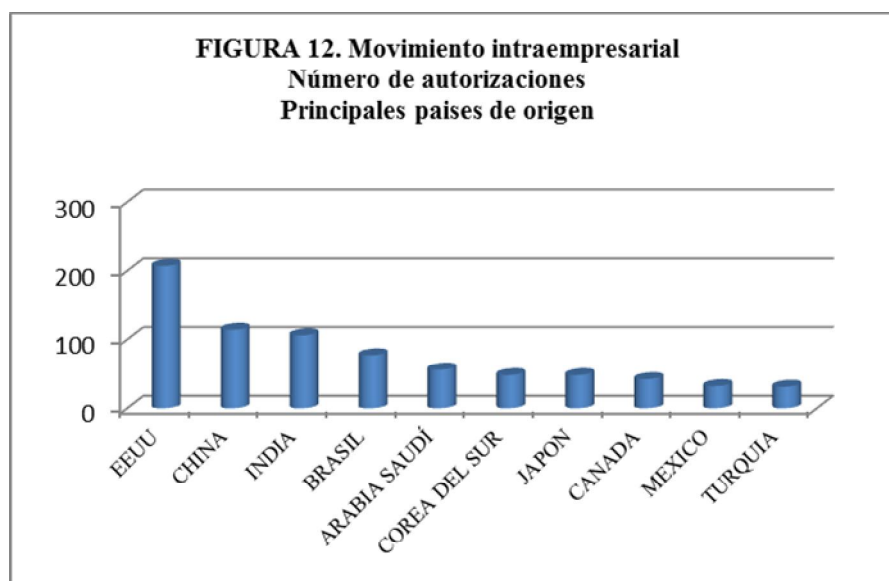
iv. Traslado intraempresarial

De las 3.119 autorizaciones emitidas en el periodo de aplicación de la Ley 14/2013 para las categorías previstas en su artículo 61 (prescindiendo de los familiares), 907 corresponden al traslado intraempresarial, representando un 29% el total de las autorizaciones emitidas. Se trata de la segunda categoría con más autorizaciones de residencia por detrás de los profesionales altamente cualificados. Además, tomando

como elemento de comparación el número de autorizaciones de residencia emitidas bajo la categoría de prestaciones transnacionales de servicio (prevista en la normativa general de extranjería) en el periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley, el número de autorizaciones concedidas durante la vigencia de la Ley representa un aumento del 66,3 %.

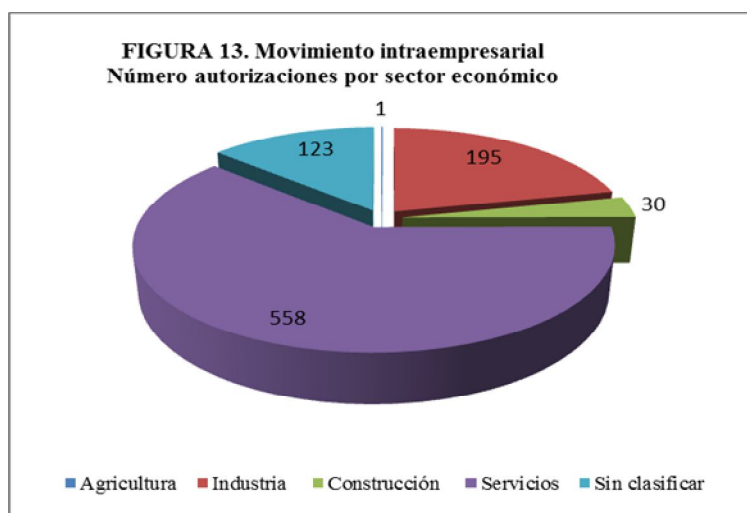
En cuanto a las nacionalidades de los traslados intraempresariales (Cuadro 14 y figura 12), EEUU representa el 22,8 % del total (207 autorizaciones), seguido de China con un 12,6% (114 autorizaciones), India con un 11,7% (106 autorizaciones) y Brasil con un 8,5 % (77 autorizaciones).

CUADRO 14. MOVIMIENTOS INTRAEMPRESARIALES		
PRINCIPALES PAÍSES		
NACIONALIDAD	nº autorizaciones	% s/ total
EEUU	207	22,8
CHINA	114	12,6
INDIA	106	11,7
BRASIL	77	8,5
ARABIA SAUDÍ	56	6,2
COREA DEL SUR	48	5,3
JAPON	48	5,3
CANADA	42	4,6
MEXICO	32	3,5
TURQUIA	31	3,4
10 principales paises	761	83,9
TOTAL	907	100,0
Fuente: MEYSS		



En cuanto a la actividad económica a la que van a ser destinados estos profesionales (cuadro 15 y figura 13), el 61,5 % de las autorizaciones emitidas corresponden al sector servicios, el 21,5% al sector de la industria, el 3,3% al sector de la construcción y el 0,1% al sector de la agricultura.

CUADRO 15. MOVIMIENTOS INTRAEMPRESARIALES		
SECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA		
Sector economico	nº autorizaciones	% s/ total
Agricultura	1	0,1
Industria	195	21,5
Construcción	30	3,3
Servicios	558	61,5
Sin clasificar	123	13,6
Total	907	100,0
<i>Fuente: MEYSS</i>		

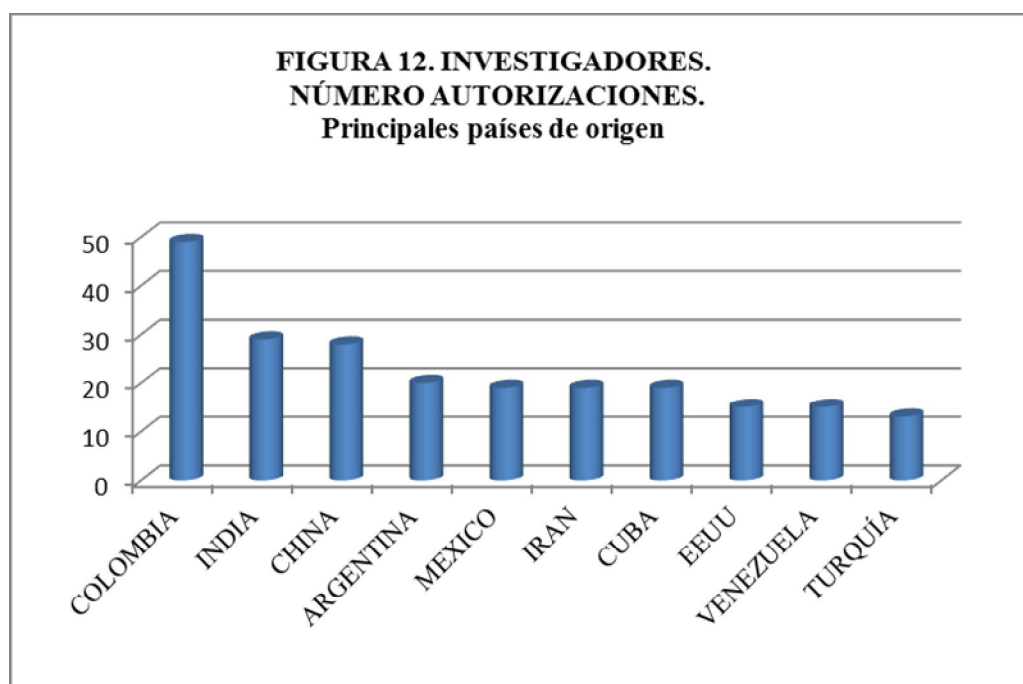


v. Investigadores

Un 12% de las autorizaciones emitidas, 369 de las 3.119 autorizaciones totales (prescindiendo de los familiares), en el periodo de vigencia de la Ley corresponden a la categoría de formación e investigación, representando un aumento del 266% respecto al periodo septiembre 2012/2013, donde únicamente se expidieron 50 autorizaciones bajo la categoría prevista para los investigadores en la Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.

Los 10 principales países de donde proceden los investigadores (cuadro 16 y figura 12) acumulan el 61,2% de las autorizaciones siendo éstos los siguientes: Colombia con 49 autorizaciones (13,3% del total), India con 29 (7,9%), China con 28 autorizaciones (7,6% del total), Argentina con 20 (5,4%), México, Irán y Cuba con un 5,1% respectivamente, EEUU (4,1%), Venezuela (4,1%) y Turquía (3,5%).

CUADRO 16. INVESTIGADORES.		
Principales países de origen		
PAIS ORIGEN	nº autorizaciones	% s/ total
COLOMBIA	49	13,3
INDIA	29	7,9
CHINA	28	7,6
ARGENTINA	20	5,4
MEXICO	19	5,1
IRAN	19	5,1
CUBA	19	5,1
EEUU	15	4,1
VENEZUELA	15	4,1
TURQUÍA	13	3,5
10 principales países	226	61,2
TOTAL	369	100,0
Fuente: MEYSS		



En cuanto a las instituciones de destino de estos investigadores (cuadro 17) encontramos que el 57,7%, es decir 213, fueron a trabajar a universidades, el 19,2% al CSIC (es decir 71) y el 11,4 % a Fundaciones (42 autorizaciones).

CUADRO 17. INVESTIGADORES		
DESTINO	nº autorizaciones	% s/ total
UNIVERSIDADES	213	57,7
CSIC	71	19,2
FUNDACIONES	42	11,4
OTRAS	43	11,7
TOTAL	369	100,0
<i>Fuente: MEYSS</i>		

vi. Estimación de empleos creados desde la aprobación y aplicación de la sección de movilidad internacional de la Ley 14/13

CUADRO 18. ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN Y EMPLEOS CREADOS COMO EFECTO DE LA LEY 14/2013			
	Inversión (mill de €)	Empleo directo	Empleo indirecto
Inmuebles	369,7	1.127*	
Act. Financieros	37,5	114*	
Interés General	39,5*	374*	
Emprendedores	233,8*	2.624*	
Altamente Cualif.	13,5*	3.066**	
Interempresarial	n.c	907	
Investigadores	n.c	369	
Total	694**	8.581**	4.104*
Total de empleo directo e indirecto = 12.685 *: valores estimados **: suma de valores declarados y estimados Fuente: MINECO			

El cuadro 18 muestra la inversión estimada por los acogidos a los beneficios de la Sección de Movilidad que asciende a 694 millones de euros, siendo la cantidad

procedente de la inversión declarada en inmuebles la mayor (con 369,7 millones de euros) seguida de la inversión estimada por parte de los emprendedores (que alcanza los 233,8 millones de euros).

En lo referente a la creación de empleo, el empleo total estimado asciende a 12.685 trabajadores, siendo 8.581 empleo directo y 4.104 empleo indirecto.

En el empleo directo, 1.241 puestos corresponden a la estimación de empleo que la financiación de las inversiones financieras puede crear.

En cuanto al empleo indirecto, éste asciende a 4.104 trabajadores habiéndose estimado conservadoramente a partir de los resultados obtenidos con diferentes hipótesis en un modelo de la economía española.

VIII. LA LEY 14/2013 EN LA PRENSA

La Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013 se ha configurado como un cambio normativo que amplía notablemente la concepción de la política migratoria española. Dentro de una visión dinámica de la economía, la política migratoria se configura como un elemento de competitividad que permite maximizar la internacionalización de las empresas y el crecimiento económico y del empleo.

La importancia de esta Sección ha sido recogida en la prensa tanto internacional como nacional.

El New York Times publicaba en una de sus ediciones del pasado mes de noviembre un artículo sobre las mejoras introducidas en España por esta Ley, subrayando la importancia de tales mejoras en la atracción del emprendimiento y recogiendo la buena acogida que esta Ley ha tenido entre la Business community.

Link:

<http://www.nytimes.com/2014/11/23/business/international/at-spains-door-a-welcome-mat-for-entrepreneurs-.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news>

At Spain's Door, a Welcome Mat for Entrepreneurs

By NICK LEIBERNOV. 22, 2014

Last year, after more than a decade in Silicon Valley, Stacia Carr helped sell the company she was running and went looking for a change of pace.

“The Bay Area is supersaturated,” she said. “It’s very expensive; it’s hypercompetitive.” After a friend connected her with Iñigo Amoribieta, a former chief executive of Groupon [Spain](#), Ms. Carr and Mr. Amoribieta started talking about creating an online video business together that would be based in Madrid, his hometown.

Ms. Carr, 42, a Californian who has traveled extensively in Europe, long dreamed of living and working there. But as the founder of a start-up company and as an American citizen, she assumed that it would be “next to impossible” to get a work permit at a time when many European economies were struggling to rebound from the financial crisis.

Then she learned of a law that Spain’s government passed in September 2013 to help domestic businesses and to woo foreign talent and investment. It included a visa category for foreign entrepreneurs, requiring them to have little more than a government-vetted business plan, health insurance and enough money to support themselves while living in Spain.

In a Madrid cafe, Ms. Carr worked on plans for her new business.

“I thought the entrepreneurship visa was exactly what I needed,” she said.

The law went into effect as soon as it passed, but when Ms. Carr contacted Spanish consulates in the United States, she couldn’t find people who knew it existed, let alone how it worked. Convinced that word would eventually trickle down, she moved to Madrid from San Francisco in late November 2013 without applying for the entrepreneur visa, aware that Spain allows American citizens to stay for up to three months as tourists. Early this year, she and Mr. Amoribieta, 37, incorporated their venture, [Vidnex](#), while working from a business incubator in the Salamanca neighborhood of the city.

Vidnex offers an online tool that allows fitness instructors to teach classes remotely, streaming live video to their students. The classes are interactive, not prerecorded, with the student and the instructor able to see each other and talk in real time. Students can’t see their classmates.

Setting up the business in Spain, Ms. Carr said, was more challenging and required more formal documentation than she had expected. And getting residency presented challenges. One of the first applicants to try to use the law’s new entrepreneur visa, she found government workers unprepared to answer her questions. It was harder because she didn’t speak Spanish, but Mr. Amoribieta helped her navigate the bureaucracy by preparing paperwork and scheduling appointments, including one meeting in which officials assumed that Ms. Carr was a personal trainer using the Vidnex service rather than a co-founder.

Still, she managed to gain approval for her renewable, two-year entrepreneur residency permit in March, about a month after she applied under the new rules. Ms. Carr acknowledged that Spain, a country where unemployment reached a record high of about 27 percent last year, might seem an unlikely place to start a business. But when compared with European start-up magnets like London and Berlin, Spanish cities like Madrid and Barcelona have lower costs and fewer competitors — and still have sufficient talent to get started, she said. Technical expertise can cost a quarter of what it would in Silicon Valley, Mr. Amoribieta said.

Vidnex is housed in an incubator called Area 31, run by IE Business School. The incubator buoyed their efforts — founders at other start-ups helped them find a contract designer and interns. Connecting with Madrid’s entrepreneurs “was like finding my tribe a million miles from home,” Ms. Carr said.

The new law, known as the Ley de Emprendedores, is Spain’s latest effort to help domestic businesses

and make the country more attractive to wealthy and talented people outside the European Union who want to start businesses, invest or work in the country. Billed by the government as reforms that would help create jobs at a time of high unemployment, the legislation created five visa categories, covering investors who buy at least 500,000 euros (about \$625,000) of real estate; entrepreneurs who plan to establish businesses; highly skilled professionals; researchers, scientists and teachers; and employees and trainees. Once approved, recipients are allowed to move freely through most European Union countries.

Visa decisions are promised within 10 working days, and residence permit decisions in 20. Processing is combined for married couples and their children.

“It really is a fast track,” said Ana Garicano, a partner at the [Sagardoy](#) law firm in Madrid whose clients have used the law to get residency. “The government is meeting its own deadlines.” And there are no limits on the number of foreigners who can take advantage of each category.

The policy goes further than laws in some other countries in that it offers speedy residency to different types of immigrants, not just the wealthy, said Josep Herrero and José Manuel Novo, lawyers at [Roca Junyent](#) in Barcelona, a firm that guides foreign entrepreneurs and investors through the process.

“The Spanish law is much more inviting and much simpler than England’s law, Canada’s law and France’s law,” Mr. Novo said. “For example, entrepreneurs don’t need to show a minimum investment in their business.”

According to Mr. Herrero and Mr. Novo, Spain borrowed the best ideas from other countries with immigration policies intended to lure talent and investment — such as Canada, Britain and Chile. Vivek Wadhwa, an academic with positions at Stanford, Duke and Singularity University who advised the Chilean and Spanish efforts, bemoaned the United States for failing to pass similar legislation. “We don’t have a start-up visa,” he said. “We’re forcing people to leave this country and go to other countries.”

Spain’s changes send “a message to the world that Spain is liberalizing its economy, and at the same time internationalizing its economy,” said Miguel Ángel Vidal, secretary general of [Foro Español de Expatriación](#), a lobbying group for Spain’s biggest companies, including Banco Santander and Telefónica. He emphasized that businesses in Spain could now easily hire foreign nationals, bring in employees from overseas and train clients in Spain. “It’s a radical change,” he said.

Yet so far, even though the law has been in effect for more than a year, fewer than 100 foreign entrepreneurs have been granted residency through it. Some critics have questioned both its impact and whether its measures go far enough. There is also a possibility its appeal could be diminished by tax reform legislation that was approved last week by Parliament and is scheduled to go into effect on Jan. 1 after King Felipe VI signs it.

The legislation creates a one-time exit tax on unrealized capital gains that will apply to certain entrepreneurs and investors with tax residency in Spain who leave and claim residency elsewhere. “It’s a real contradiction to the Ley de Emprendedores,” said Mariano Gomariz, a tax partner at the [Ecija](#) law firm in Barcelona. It will “discourage investment.”

But the exit tax will apply to entrepreneurs only if they stay for 10 years and then claim tax residency in a different country. “This should not hamper entrepreneurs from coming to Spain,” said Álvaro de la Vía, a professor of tax law at IE University, adding that the United States and some European countries had similar laws and that more were considering adopting them.

In total, about 3,800 foreigners, including investors, professionals and their family members, have received residency via the new immigration rules, according to the Economy Ministry, and more than €280 million has been invested, primarily in real estate. An additional €265 million has been pledged for business projects.

Jaime García-Legaz, the Spanish secretary of state for the economy, said that the immigration reforms

were working as intended and that he expected the number of investors and entrepreneurs to increase gradually, “as it has in other countries which put similar rules in effect.”

In the United States, awareness of Spain’s bid for entrepreneurs has yet to spread. Juan Martínez-Barea, a Spanish biotechnology entrepreneur who also promotes [Singularity University](#), a technology-focused institution in Silicon Valley, to tech circles in Spain, said that few within his network were familiar with his country’s attempt to lure talent and capital. “The law is on the right track but needs measures that would make it a little more revolutionary,” he said, noting that the Chilean government’s popular [Start-Up Chile](#) program grants \$34,000, along with one-year residency, to founders who relocate to that nation.

Chile’s effort, started as a pilot program in 2010, has attracted nearly 2,000 entrepreneurs, whose businesses have raised more than \$100 million in financing. The Chilean government has not yet conducted a study of the program’s economic impact, but Sebastián Vidal, executive director of Start-Up Chile, explained that while its short-term mission was “cultural,” he expected the long-term effects to improve the economy significantly. Mr. Wadhwa described Chile’s initiative as the world’s most aggressive effort to lure entrepreneurs and said it was putting Chile on the map as a destination for start-ups.

By comparison, Spain’s law lacks the excitement of free money. The policy assumes foreigners *want* to come, Mr. Martínez-Barea said, “but it’s lacking an element that will *make* them want to come.”

A sweetener that the Spanish government should highlight, he said, is its unsecured lending program, which has about €100 million, or \$125 million, to lend to innovative small and midsize companies annually. The loans, from €25,000 to €1.5 million, are available to all entrepreneurs, regardless of nationality, who have a business based in Spain (except for those running real estate or financial ventures). The public financing company making the loans, [Enisa](#), doesn’t track applicants’ nationality, said Carmen Cuesta, a spokeswoman, but plenty of foreign-born entrepreneurs have received them since Enisa was created in 1982. Last year, it made more than 600 unsecured loans to entrepreneurs, with an average amount of about €131,000.

Mr. Martínez-Barea credits the birth of [Universal Diagnostics](#), his own biotech start-up company in Seville, in part to the €200,000 it received from Enisa. He says he is convinced that if more foreign entrepreneurs knew about the government loans, they’d find Spain more enticing: “My friends at Singularity University say, ‘Wow, I want this.’ ”

And so did Ms. Carr and Mr. Amoribieta. They applied to Enisa in May and received approval in early October for up to €75,000. Vidnex, they said, was released to the public in September and is gaining traction among dozens of fitness instructors, mostly in Spain, who use the service to teach their classes online. Yet no matter where it is and how much help it gets, a start-up company still has to prove that its business model works, and Mr. Amoribieta acknowledged that the sales process had been slow. “We are starting to realize,” he said, “that while the technology is here to work out remotely, it will take time for people to come around to this concept.”

But based on its expenses, he said, Vidnex has “plenty of financial runway” and a plan for future hiring, contingent on sales growth. Some of those new employees, he said, may come through the new law.

A nivel nacional, la prensa económica se ha hecho eco de la notable mejora del posicionamiento de España en el Índice de Restrictividad del Comercio de Servicios de la OCDE (o STRI por sus siglas en inglés)b.

Link:

La OCDE aplaude la apertura comercial de España en el sector servicios

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Índice de Restrictividad del Comercio de Servicios de la OCDE (o STRI por sus siglas en inglés) de la OCDE ha destacado a España como ejemplo de país liberal, ya que cuenta con un índice menor que la media en 15 de los 18 sectores analizados.

El nuevo índice, presentado durante la Conferencia Ministerial de la OCDE celebrada el 6 y 7 de mayo, proporciona una foto actual de las barreras al comercio de 18 sectores de servicios en 40 países que representan el 80% del comercio mundial de servicios.

Del análisis sobre España se deduce que la regulación general que se aplica a todos los sectores es bastante liberal y que no existen impedimentos genéricos a la inversión extranjera. Además, las compras públicas están reguladas según el principio de no discriminación y España es un país abierto al comercio que se realiza mediante el movimiento de personas físicas.

España es además el país con menos restricciones en dos sectores -banca comercial y distribución comercial- y figura entre los primeros 6 puestos en 8 de los 18 sectores del estudio.

El sector servicios es importante para la economía española, ya que el 59% del valor añadido de las exportaciones son servicios, notablemente por encima de la media de la OCDE, que se sitúa ligeramente por debajo del 50%.

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, ha asegurado que los mercados de servicios pueden realizar una contribución notable al crecimiento de cara al objetivo de crecimiento del 2% de las economías del G20.

Este nuevo índice diseñado por la OCDE ayudará a los países a comparar sus resultados, a los negociadores comerciales a eliminar cuellos de botella, a los responsables de política económica a detectar áreas prioritarias de reforma y a las empresas a identificar los requerimientos que deben cumplir para acceder a los mercados exteriores.

El índice se compone de una base de datos regulatoria disponible on-line que contiene la legislación aplicable al comercio de servicios de cada país en los distintos sectores; y una serie de índices que cuantifican las restricciones al comercio agrupándolas en cinco categorías. Los índices toman valores entre cero y uno, siendo el valor cero atribuible a una liberalización total del comercio y la inversión, y el valor uno a un sector totalmente cerrado al exterior.

A nivel general, el índice muestra que los niveles medios de restrictividad son significativos y varían entre países, lo que implica que existen oportunidades de liberalización y aplicación de las mejores prácticas en todos ellos.

Los sectores más restrictivos a nivel global son transporte aéreo, los servicios legales y los servicios contables, todos servicios facilitadores del comercio y cuya apertura podría aportar beneficios potenciales.

Las barreras a la propiedad extranjera están muy extendidas entre los sectores de infraestructuras, mientras que las restricciones al movimiento de personas y los requisitos de nacionalidad son las

principales barreras al comercio de servicios profesionales. En el caso de los servicios de construcción, destacan las barreras a las compras públicas.

Además, la prensa ha recogido el incremento en el número de inmigrantes extranjeros cualificados o altamente cualificados: un reflejo más del éxito asociado a la Ley de Emprendedores y a la nueva concepción de la política migratoria española, que está contribuyendo de forma efectiva a la economía con la creación de aproximadamente, 800 nuevos puestos de trabajo¹⁵ vinculados a las inversiones o proyectos empresariales. Asimismo, la noticia recoge la valoración positiva de la Ley por parte de distintas empresas o foros.

Link: <http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/07/13/19723990.html>

Los visados a profesionales altamente cualificados se duplican en seis meses

13/07/2014 EFE . Ruth del Moral

Madrid, 13 jul (EFECOM).- El número de profesionales extranjeros altamente cualificados que han conseguido el permiso de residencia o el visado para poder trabajar en España se ha duplicado en los últimos seis meses, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de apoyo a los emprendedores y a la internacionalización.

Según los datos de la secretaría de Estado de Comercio a los que ha tenido acceso EFE, el número de autorizaciones para trabajadores con este tipo de perfil alcanzó las 513 hasta el 30 de junio, lo que supone un crecimiento del 137,4 % respecto a los seis meses inmediatamente anteriores.

Esta cifra, sumada a las 72 concesiones otorgadas a investigadores y a las 31 de los emprendedores, alcanza las 650 autorizaciones, al tiempo que los visados por movimientos intraempresariales rozan los 500 y han crecido el 64,5 % en los últimos seis meses.

En total, el Ejecutivo ha otorgado casi 2.000 autorizaciones o visados de las 2.500 solicitudes presentadas, incluyendo las vinculadas a inversores extracomunitarios que han adquirido un inmueble por valor mínimo de 500.000 euros o han comprado deuda pública por importe superior a los 2 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Economía han afirmado que sólo con los proyectos de interés general presentados hasta junio por los emprendedores se generan hasta 800 puestos de trabajo.

El subdirector general de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones del Ministerio de Economía, Luis Oscar Moreno, asegura a EFE que España tenía una legislación "hostil" a la inversión y que con la ley se consigue "integrar la migración como un elemento de movilidad que fomenta la competitividad".

Resalta que la normativa favorece la atracción de talento a las escuelas de negocio españolas, "que son líderes en el mundo" y permite que los alumnos extranjeros puedan terminar un máster y emprender un

¹⁵ Esta estimación es inferior puesto que la noticia es de julio del 2013.

proyecto sin barreras burocráticas, ya que en menos de 20 días se les concede el permiso de residencia.

"No se puede atraer inversiones si hay barreras para directivos, para emprendedores y para el talento", destaca, al tiempo que incide en que los proyectos de interés tocan todos los sectores, desde el tecnológico y el de los dispositivos móviles o la ingeniería, hasta el del sector farmacéutico, informático o deportivo.

Precisamente, el director del departamento de carreras profesionales en el IESE, Javier Muñoz, afirma a EFE que con esta ley España se convierte en un "polo de atracción" de talento y explica que ha aumentado el interés de los alumnos procedentes de Asia, de Latinoamérica y de EEUU, por emprender.

Recuerda que la nueva legislación les facilita la implantación de sus proyectos sin exigirle una inversión mínima.

La directora de la red de Business Angels en el IESE, Amparo de San José, añade que los proyectos son cada vez más "ambiciosos y más invertibles".

Muñoz incide en que la flexibilización en la concesión de visados permite a una empresa española abrir filiales en el extranjero y formar a sus empleados extracomunitarios en la sede matriz, algo que hasta ahora suponía un largo trámite burocrático.

En este sentido, la consejera delegada de la empresa de servicios de movilidad internacional de empresas y profesionales EMS, Ana Gazarián, indica que "las empresas se iban a otros centros de Europa y montaban allí sus centros de formación".

También valora las autorizaciones concedidas a través de entrada de capitales ya que ayudan el desarrollo económico de un país.

"La captación de capitales al final genera puestos de trabajo, ya sea a través de la compra de un inmueble, que hay que mantener y que genera consumo y nuevas áreas de servicio, o a través de la compra de acciones que también fortalece la economía nacional", señala Gazarián.

Otra de las características de la nueva ley es que otorga la autorización de trabajo de forma inmediata para contratar profesionales con proyección o elevada cualificación sin exigir un nivel salarial concreto.

Desde el punto de vista de los empleadores internacionales, el secretario general del Foro Español de Expatriación (FEEX), Miguel Ángel Vidal, considera que el "imput" es "absolutamente positivo".

Recalca que la normativa permite ofrecer becas internacionales, es decir que un profesional extranjero con mérito acreditado puede conseguir una autorización automática para hacer un posgrado en una escuela de negocio y financiar sus estudios trabajando en la empresa que le patrocina.

"Hemos pasado a utilizar algo que es esencial, que es la guerra por el talento, y España estará embarcada en ella en los próximos años de una manera feroz", dice.

No obstante, según Gazarián, la legislación española podría mejorar y otorgar la autorización de residencia directa sin necesidad de presentar un contrato a aquellos intelectuales que demuestran un currículum elevado, bien por haber impartido clases o registrado publicaciones.

Marco Martín, responsable de la división legal de EMS, reseña que ya no es relevante el tiempo de permanencia en España para renovar las autorizaciones, lo que flexibiliza las expatriaciones de empleados extranjeros que, en ocasiones, deben ausentarse del país para trasladarse a otras filiales en el extranjero.

IX. CONCLUSIONES

La Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013 ha supuesto una auténtica transformación del modelo de movilidad internacional existente en nuestro país.

La nueva regulación ha logrado introducir la perspectiva de apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas españolas en la concepción de la política migratoria, permitiendo remover los obstáculos a la inversión, el talento y el emprendimiento. De esta manera, España cuenta con un marco de movilidad favorable a las necesidades de la economía española en su proceso de consolidación de la internacionalización. A continuación se enumeran los principales efectos.

1. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO FAVORABLE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

La norma ha supuesto un verdadero cambio en la gestión migratoria española. Durante los últimos decenios la migración se ha orientado a cubrir las necesidades de un mercado laboral intensivo en mano de obra a menudo no cualificada. La gran recesión ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar reformas estructurales que incrementen la competitividad de la economía española y la capacidad de las empresas españolas de competir en un entorno global.

No sólo es importante por lo que supone de atracción de inversión y talento, sino también por las ventajas comerciales y oportunidades que está suponiendo en la negociación de otros acuerdos internacionales.

Además, está contribuyendo a mejorar la imagen de España como país de atracción de talento.

La norma está ayudando a abrir nuevos mercados a las empresas españolas y a internacionalizar la economía a través:

- **De la llegada de inversores y emprendedores:** El sistema migratorio español no favorecía el establecimiento de extranjeros como inversores o emprendedores. Con las nuevas figuras, España se convierte en un destino abierto a la inversión y al emprendimiento, suprimiendo barreras y obstáculos que diferenciaban el modelo español del de otros Estados más abiertos.

-
- **De la llegada y retención de talento.** El talento extranjero supone un revulsivo para la generación y la difusión del conocimiento. Las nociones de brain drain/brain gain están siendo sustituidas por brain circulation: o lo que es lo mismo, la importancia de la circulación de talento para generar conocimiento global. Las remesas inteligentes son cada vez más relevantes para los países de destino y de origen de la migración.
 - **De la apertura de nuevos mercados:** La llegada de especialistas y profesionales con culturas distintas está facilitando que las empresas españolas puedan ampliar su negocio a nuevos mercados.
 - **De la mejora en la negociación de acuerdos comerciales:** El establecimiento de un modelo de migración económico abierto facilita la negociación de los acuerdos comerciales, permitiendo que España adopte posturas ofensivas que repercuten en ventajas para las empresas españolas.

En opinión del Secretario General del Foro Español de Expatriación,¹⁶FEEX, Miguel Ángel Vidal, *“la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización aprobada por el Parlamento español en septiembre del año pasado ha cambiado por completo esta situación en España convirtiéndose en un auténtico impulsor de la internacionalización de la economía española.*

Creemos que esta ley ha conseguido responder de forma realista a las necesidades de las empresas y de los inversores en una economía cada vez más global y está contribuyendo a fomentar los procesos de internacionalización incluyendo nuevos tipos de visados mejor adaptados a la movilidad internacional y plazos más acordes con la gestión de los negocios en la actualidad.”

2. MEJORA DE LA VISIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN Y EL TALENTO

El cambio de enfoque operado por España con relación a la migración cualificada ha sido muy bien acogido por instancias internacionales.

¹⁶El Feexes una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2004, por las principales empresas españolas con presencia internacional, cuyo objetivo principal es promover la movilidad laboral internacional.

Ello se apreció, desde un primer momento, en las negociaciones que se han venido sucediendo en las instituciones comunitarias sobre el particular, esencialmente, por lo que respecta a la Directiva ICT, donde España ha tenido un papel protagonista e impulsor para Europa del modelo que recoge la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013.

No obstante, si hay un ejemplo paradigmático de esta transformación de la visión de España como foco de atracción del talento y la inversión extranjeros, es la puntuación que nuestro país ha obtenido en el Índice de Restrictividad del Comercio de Servicios¹⁷, presentado durante la Conferencia Ministerial de la OCDE celebrada en mayo de 2014. En el Informe se ha calificado a España como ejemplo de país liberal, señalándose que: *“España tiene un STRI más bajo que la media en 15 de los 18 sectores analizados¹⁸. La regulación general que se aplica a todos los sectores es bastante liberal. No existen impedimentos genéricos a la inversión extranjera [...]; no hay impuestos y subvenciones genéricos de carácter discriminatorio. La normativa de contratación pública descansa en el principio de no discriminación [...]. España es un país abierto al comercio que se efectúa mediante el movimiento de personas físicas”¹⁹.*

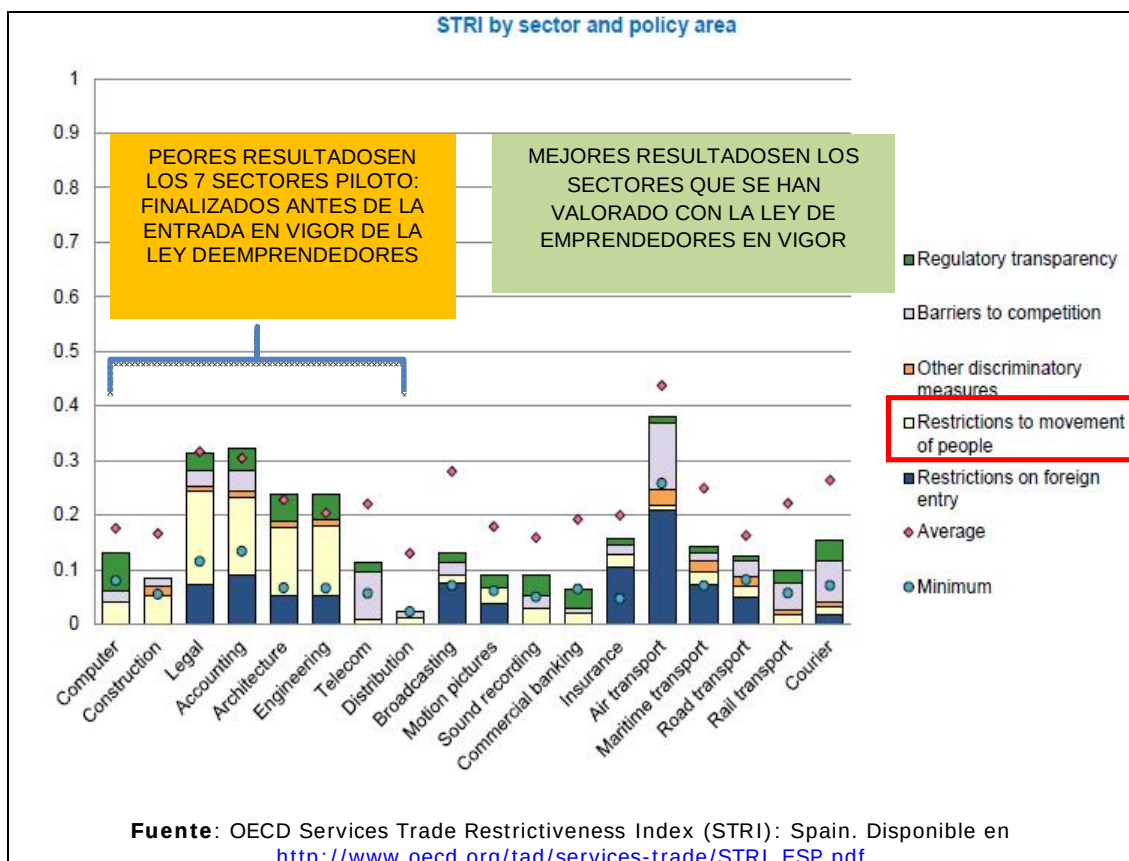
Tales resultados se han propiciado, en cierta medida, por el importante rol de la Ley 14/2013 como queda de manifiesto cuando se analizan los resultado obtenidos en sectores analizados antes de la entrada en vigor de la Ley y los obtenidos en sectores analizados después de la misma en relación con el parámetro: restricciones a los movimientos de personas.

Gráfica 1: Índice STRI en España por sectores
--

¹⁷ Services Trade Restrictiveness Index (STRI)

¹⁸ Los sectores con el índice más elevado son (i) el transporte aéreo, (ii) los servicios de asistencia legal y (iii) los servicios de auditoría.

¹⁹ En su redacción original: *“Spain has a lower STRI score than the sample average in 15 out of 18 sectors. The country’s general regulations applying to all sectors of the economy are quite liberal. There are no generic impediments to foreign investment (e.g. screening or requirements on the nationality and residency of board members); there are no generic discriminatory taxes or subsidies in place; and the laws and regulations are transparent and grant due process to foreign providers (e.g. appeal procedures). Public procurement regulations rely on the principle of non-discrimination, but foreign suppliers are required to present documentation showing that their country of origin grants reciprocity to Spanish companies. There is also at least one major state-owned enterprise in banking, broadcasting, courier services, and rail freight transport. In banking, public ownership stems from recapitalisations during the financial crisis. Spain is open to trade through the movement of natural persons”.*



Asimismo, la OCDE en International Migration Outlook 2014 destaca como aspecto especialmente relevante la aprobación del nuevo marco regulatorio. La OCDE destaca que **“este modelo específico combina la perspectiva de apoyo a la internacionalización de la economía y de promoción del crecimiento económico con los fines tradicionales de la política migratoria: empleo y seguridad”**.

En suma, la visión exterior de España como país abierto a la inversión, el talento y el emprendimiento extranjero ha sido uno de los principales logros de la Ley 14/2013.

3. LOS RESULTADOS OBJETIVOS DE LA LEY 14/2013

Tal y como se ha descrito en el apartado VIII del presente Informe, la nueva política adoptada con relación a la movilidad internacional ha tenido un importante impacto en la economía española y ha sido muy bien acogida por el sector empresarial, así lo reflejan los datos objetivos, y ello en tanto que:

-
- Desde su aprobación, se han emitido 5.580 visados y autorizaciones de residencia (3.119 a extranjeros integrantes de alguna de las categorías previstas en la Ley y 2.461 a los miembros de sus familias).
 - La inversión extranjera recibida a través de este nuevo marco ha sido de 369,7 millones de euros en inmuebles y 37, 5 millones en activos financieros.

A mayor abundamiento, de acuerdo con los proyectos de inversión y de emprendedores validados por la DGCOMINVER, **se prevé que en los próximos 5 años la inversión generada por la totalidad de las categorías ascienda a 694 millones de euros y se estima que se generarán 12.685 puestos de trabajo (8.581 de carácter directo y 4.104 de carácter indirecto).**

4. RECOMENDACIONES

Se puede concluir que la aplicación de la Ley 14/2013 está teniendo unos resultados positivos. Sin embargo, la experiencia en los países con mayor tradición en esta migración subraya la conveniencia de efectuar evaluaciones y ajustes continuos a los programas de migración económica. Así actúan países como Canadá, Australia, Reino Unido. Estas evaluaciones no deben ser percibidas como síntoma de debilidad del sistema, sino al contrario, están en su misma esencia y son una fortaleza. Este es el sentido de la Disposición final 11 de la Ley 14/2013 que prevé la ampliación de la misma a supuestos no previstos inicialmente.

De acuerdo con lo anterior, se efectúan las siguientes recomendaciones:

a) *Desde el punto de vista normativo.*

Desde la entrada en vigor de la Ley y con la experiencia adquirida mediante su aplicación, este Informe plantea la conveniencia de efectuar una serie de modificaciones de rango legal.

En concreto, se ha detectado que determinados aspectos de la normativa generan cierta inseguridad jurídica. Además, tras un periodo de aplicación, existen razones de oportunidad que justifican la mayor adecuación de la Ley a las necesidades de los

ciudadanos y la introducción de mejoras en los trámites administrativos, siguiendo el modelo de “ajuste fino” que emplean los países de nuestro entorno.

De otro lado, muchos países, incluidos miembros de la Unión Europea, están llevando a cabo cambios legislativos para hacer más ventajosa su legislación, facilitando así la entrada de inversión y talento extranjero. Además, los acuerdos comerciales, ya de manera casi generalizada, incorporan en paralelo apartados de movilidad económica, como por ejemplo EE.UU-Australia (visado tipo E3), EE.UU-Chile (visado tipo H1B) y EE.UU-Singapur (visado tipo H1B). Por ello, es importante actualizar el régimen español a las tendencias que se están produciendo en otros países del mundo para mantener, de esta forma, el atractivo de nuestra normativa y mejorar nuestra competitividad.

Por ello, el grupo de trabajo interministerial que participó en su elaboración y que está implicado en su implementación considera que, en aras de una mayor seguridad jurídica, la reforma del texto legal podría mejorar notablemente su eficacia repercutiendo, positivamente, en la internacionalización de la economía y en la mejora de la competitividad de las empresas españolas.

Junto con esta reforma del texto legal, sería conveniente desarrollar reglamentariamente la Sección 2ª del Título V que complete y desarrolle sus previsiones.

Mediante norma de rango de ley, podrían incorporarse al régimen español de movilidad internacional los siguientes elementos:

- En primer lugar, la reforma de la Ley (así como el desarrollo reglamentario, aspecto que se comentará a continuación) debería servir al objeto de trasponer plenamente al ordenamiento jurídico español *la Directiva ICT*.

Como ya se ha señalado, algunas de las previsiones que la misma incorpora están traspuestas al ordenamiento jurídico español por la Ley 14/2013, hecho que ya ha sido comunicado a la Comisión. No obstante, aún existen aspectos pendientes que deberían ser incorporados al derecho nacional.

El ámbito de aplicación de los traslados intraempresariales previstos en la Ley 14/2013 es más amplio que el previsto en la Directiva ICT, y lo que es

más importante, la propia Directiva prevé el mantenimiento de regímenes nacionales paralelos en las categorías no reguladas por la normativa comunitaria. La Ley española incluye figuras contempladas en los acuerdos comerciales como los profesionales independientes (IP en sus siglas inglesas) o los empleados por los proveedores de servicios (CSS) – desplazados en virtud de un acuerdo entre dos empresas que no forman parte del mismo grupo pero que tienen una relación comercial-. Además, la Directiva sólo se aplica a tres categorías de empleados: directivos, especialistas y trabajadores en formación. Para el resto de supuestos, es de aplicación el régimen nacional. En consecuencia, es necesario diferenciar dos modalidades de autorización de residencia por traslado intraempresarial:

- a) Autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE, que son las reguladas por la Directiva y que gozan de intramovilidad UE, es decir, permiten a su titular residir y trabajar en otro EM en el marco del traslado intraempresarial. Esta intramovilidad supone un gran valor añadido para las empresas pues favorecen el desarrollo de proyectos en otros EM a través del desplazamiento del personal clave.
 - b) Autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial, aplicable en los supuestos no cubiertos por la Directiva.
- En segundo lugar, la modificación normativa debería mejorar algunos de los elementos de la Ley 14/2013. Entre dichos elementos pueden proponerse los siguientes:
- Permitir que, en los supuestos en los que el extranjero se halle en España, la solicitud de una autorización de residencia de las previstas en la Ley 14/2013 prorrogue la validez de su situación de residencia o de estancia²⁰ en el país hasta, por ejemplo, la resolución del procedimiento.

En numerosos casos, los extranjeros que solicitan una de las autorizaciones previstas en la Ley 14/2013 o su renovación, lo hacen

²⁰Se incluye referencia a la situación de estancia por el caso de estudiantes.

durante los días previos a la expiración de la vigencia de sus autorizaciones en España (por desconocimiento de la Ley o falta de documentación), por lo que, durante el proceso, pierden su condición de regular en España y tienen que volver a su país para reiniciar la solicitud. Por lo tanto, parece conveniente que la presentación de la solicitud ofrezca una prórroga de su situación regular mientras se resuelve el procedimiento iniciado, como ya sucede con carácter general en el régimen de extranjería de la LOEX.

- Incluir como beneficiarios del sistema (junto con el cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud), a:
 - (i) las parejas de hecho o personas a las que les una análoga relación de afectividad
 - (ii) los hijos mayores de edad que dependan económicamente del titular de la autorización y/o visado y que no hayan constituido una unidad familiar por sí mismos.

La familia es un elemento clave para tomar la decisión de trasladarse a otro país, por lo que debe facilitarse en aquellos casos que los hijos o ascendientes dependan económicamente del titular de la autorización y o visado.

- Identificar el órgano competente de la Administración General del Estado para la emisión de los Informes previos a la solicitud del visado u autorización de residencia de carácter vinculante. Debido a que la Ley 14/2013 no identifica dicho órgano, se han detectado casos en los que los solicitantes se encuentran sometidos a varios meses de peregrinaje hasta hallar el órgano competente de la Administración. Ante ello, debería indicarse expresamente que el órgano competente para la emisión de los informes de actividad emprendedora (art. 70), así como los informes que requieren las empresas que cumplen los

requisitos del art. 71.a) 5 y 71.b) es la Secretaría de Estado de Comercio, específicamente, las Oficinas Económicas y Comerciales (en la solicitud de visado) y la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (en la solicitud de autorización). Ya que, aunque así es en la práctica, no está contemplado normativamente.

- Establecer la obligación del titular de la autorización de residencia a notificar a la UGE-CE cualquier cambio en la misma. Este elemento es esencial para permitir un adecuado control del mantenimiento de los requisitos.
- En la categoría de inversores, sería necesario efectuar una serie de modificaciones, siendo los más destacables:
 - Introducir, al igual que se recoge para el resto de categorías, la posibilidad de solicitar, de forma directa, una autorización de residencia para inversores para aquellos casos en los que el inversor se encuentre en España de forma regular, sin tener que solicitar previamente el visado.
 - Especificar que el visado de inversores habilita a su titular a residir y trabajar.
 - Incluir, dentro del concepto de inversión significativa, la inversión en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos de capital riesgo constituidos en España.
 - Incluir la figura del representante del inversor, pues se trata de una cuestión que no se resuelve normativamente. De esta forma se responde a una demanda del sector empresarial para facilitar la obtención de contratos internacionales en el extranjero así como la obtención de clientes extranjeros.
 - Ampliar el plazo que ha de mediar entre la realización de la inversión y la solicitud presentada por el inversor en los supuestos de inversión en deuda pública, acciones o participaciones sociales

y depósitos bancarios. El período de tiempo de 60 días en el que deben justificar los inversores su inversión en activos financieros es claramente insuficiente para realizar la totalidad de los trámites exigidos por la normativa. Ello conlleva que inversores que han invertido las cantidades previstas por la Ley, no puedan acceder al correspondiente visado de inversor por no poder justificar en plazo la inversión realizada.

- Clarificar la situación de compra de inmuebles por un matrimonio en régimen económico de gananciales. Al no encontrarse contemplado en la Ley, se han producido situaciones en las que cumpliendo los requisitos, los inversores no han podido beneficiarse de las ventajas de la Ley.
- Establecer la posibilidad de obtener un visado o autorización de residencia a inversores, que no habiendo formalizado la compra del inmueble, han suscrito un contrato de arras y el montante de la inversión se encuentra en un depósito bancario español indisponible. De esta forma se establece un sistema que genera confianza al inversor, ya que una vez realizada la compra del inmueble o inmuebles, y siempre y cuando cumpla los requisitos generales de la ley, el interesado podrá obtener un visado o autorización de residencia de inversor.
- Ampliar los periodos de renovación de residencia de los inversores de 2 a 5 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que generaron derecho. De esa forma se obtiene un programa más atractivo al competir en igualdad de condiciones con otros países con sistemas similares.

Junto con esta reforma del texto legal y de forma complementaria, sería conveniente aprobar un Real Decreto que desarrolle los aspectos más importantes de la Sección 2ª del Título V de la ley 14/13, principalmente de carácter procedimental (por ejemplo cuestiones relacionadas con las notificaciones electrónicas como vía de comunicación en el caso de la renovación, los plazos de la emisión de informes de la DG de Comercio

Internacional e Inversiones, fortalecimiento del sistema de ventanilla única), garantizando así un funcionamiento eficaz y adecuado de la Ley.

A continuación se recogen algunos de los elementos que debería incluir el texto reglamentario:

- En el caso de emprendedores, convendría establecer de forma más clara el procedimiento de renovación de su autorización de residencia.

Además, debería valorarse la incorporación de elementos que permitan la utilización de una ventanilla única para los procedimientos de solicitud y de renovación (i.e. solicitud de oficio por la UGE del informe sobre la actividad emprendedora y empresarial a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones).

- En el caso de investigadores, el análisis que se ha efectuado para esta evaluación de la Ley 14/2013 así como la práctica diaria tras su entrada en vigor ha puesto de manifiesto que nuestro ordenamiento jurídico carece de la claridad y coherencia que debe predicarse de cualquier sistema de migración cualificada debido a que existe una pluralidad debido a la pervivencia en la LOEX y su reglamento de distintas figuras con distintos regímenes para una misma realidad. Ante la situación descrita, sería conveniente aclarar qué regímenes continúan vigentes.
- En cuanto al traslado intraempresarial, y como anteriormente se ha recogido, es necesario trasponer algunos aspectos de la Directiva ICT en una norma de carácter reglamentario. De esta forma, se desarrollarían con detalle todos los aspectos procedimentales. Eventualmente podría incluir alguna medida relativa a la cotización y cobertura de los expatriados españoles (la otra cara del fenómeno del desplazamiento intraempresarial).

Dada la situación de inicio de la recuperación de la economía española, y teniendo en cuenta la vinculación de la movilidad internacional con la

competitividad y la internacionalización de la economía española, se considera que estos ajustes deben efectuarse lo antes posible, con el fin de que se mantenga y consolide el carácter liberal y abierto del nuevo modelo. Asimismo, la transposición de la Directiva de ICT, contemplando la intramovilidad comunitaria puede tener importantes ventajas para las empresas españolas por lo que no debe demorarse.

b) *Desde el enfoque de la implementación de la norma.*

Aun cuando la Sección 2ª del Título V de la Ley 14/2013 está plenamente implementada, hay que seguir avanzando en aspectos esenciales para su eficaz aplicación. En particular, será necesario:

- Avanzar en la *promoción y difusión de la norma a nivel nacional e internacional.*

Aunque se están haciendo importantes esfuerzos al respecto, lo cierto es que aún hay un gran desconocimiento sobre las posibilidades que ofrece la nueva regulación, sus límites y sus implicaciones. Es absolutamente necesario fomentar la difusión para maximizar el potencial de la norma y sus efectos sobre la economía española.

Para esta difusión, debería efectuarse un **Plan estratégico de difusión de la Movilidad Internacional** como tienen otros países como Australia o Nueva Zelanda. De esta manera, las actuaciones y los esfuerzos se podrían concentrar en los ámbitos que pueden generar mayor impacto.

- Adoptar medidas para *mejorar la gestión de su implementación.*

La aplicación de la nueva normativa exige importantes mejoras de gestión, e implica un esfuerzo de reducción de los plazos de tramitación. Sin embargo, para conciliar dicha flexibilización con la calidad y seguridad que ha de ofrecer el sistema, es necesario adecuar los recursos, organizativos y humanos, disponibles al número de expedientes tramitados.

En este sentido, por lo que respecta a los recursos humanos, habría de reforzarse la dotación de personal de algunas de las unidades competentes para desarrollar el mismo, esto es, Consulados, UGE y DGCOMINVER. Asimismo, desde el punto de vista de los recursos materiales deberían mejorarse las aplicaciones informáticas existentes y permitir la transmisión de información entre las distintas unidades implicadas, tanto por lo que respecta a la aplicación común como a sus posteriores desarrollos.

c) *En el marco de otros ámbitos normativos*

La Ley 14/2013 se ha configurado como un cambio de concepción de la política migratoria al incorporar la perspectiva de internacionalización de la economía configurándola como un elemento de competitividad que permite atraer talento, inversión y emprendimiento al país.

Si bien, se trata de un primer paso para impulsar el cambio del modelo económico y la mejora de la competitividad que se pretende. La política migratoria, no obstante, es una condición necesaria pero no suficiente para atraer inversión talento y emprendimiento. Para este objetivo es esencial que se consolide un marco general favorable a los negocios. Por ello para eliminar las barreras que impiden una plena internacionalización de nuestras empresas aprovechando así toda la virtualidad que ofrece la Ley 14/2013 es preciso abordar procesos de reflexión y mejora (similares a los desarrollados en materia migratoria) conjuntos (entre todos los Ministerios implicados) con el fin de dar respuestas a los desafíos que se plantean en otros ámbitos como fiscal, laboral y de Seguridad Social (i.e. en el caso de los traslados intraempresariales convendría aclarar el sistema de Seguridad Social en el que quedaría integrado el extranjero trasladado, el del país de origen o el del país de acogida, especialmente en aquellos casos en los que no existe convenio bilateral aplicable).

d) *En el marco del contexto internacional*

España ha efectuado un esfuerzo de apertura y sería muy positivo lograr ventajas equivalentes en otros Estados para las empresas españolas, como ya ha sucedido con México.

En este contexto, resultaría importante avanzar, no sólo en la difusión de la Ley 14/2013 más allá de España, sino también, en ofrecer la misma como modelo de buenas prácticas y marco de las migraciones cualificadas, ello, en relación con la conceptualización del modo 4 del GATS.

Así, resultaría interesante continuar llevando a cabo negociaciones de carácter internacional para lograr que los principios que sustentan la normativa española inspiren la normativa del resto de países y, con ello, beneficiar a nuestros nacionales y empresas en el extranjero.

En definitiva, la Ley 14/2013 se ha reconocido internacionalmente como un impulso en el liderazgo de España como foco de atracción del talento y la inversión extranjera y país óptimo para llevar a cabo actividades de emprendimiento. Los resultados objetivos del nuevo marco normativo avalan su éxito.

Sin embargo, todavía queda un amplio camino por recorrer. Para avanzar adecuadamente en la senda de la movilidad internacional deben seguir llevándose a cabo actuaciones trascendentes, tanto de fomento (i.e. acciones de difusión, suscripción de acuerdos internacionales, etc.) como de implementación *stricto sensu* (i.e. aumentando los recursos disponibles para el correcto cumplimiento de la Ley). Junto a lo anterior, las consultas efectuadas sobre su aplicación han puesto de manifiesto que ciertos elementos del esquema de movilidad internacional están generando situaciones de inseguridad jurídica para el ciudadano. Ante este hecho y en aras de una mayor seguridad jurídica convendría, con carácter de urgencia, impulsar medidas de modificación normativa de tales aspectos de la Sección de movilidad internacional. Además, mediante la aprobación del texto reglamentario se podría incidir en aquellos aspectos de la norma que requieren de mayor desarrollo y/o concreción.

ANEXO

Comparativa entre la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento y la Ley 14/2013

INVERSORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Visado y autorización de residencia para inversores	Autorización de residencia no lucrativa
Entrada	Visado = 1 año residencia en España. La TIE no es obligatoria. Autorización de residencia: dos años, prorrogables por periodos de dos años.	Visado+autorización = 1 año residencia en España. La Tarjeta Identidad Extranjero (TIE) es obligatoria (al mes de entrar en España). Renovación: dura dos años.

INVERSORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Visado y autorización de residencia para inversores	Autorización de residencia no lucrativa
Requisitos	- o Medios de vida. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Cumplimiento normativa contra blanqueo de capitales. - o Inversión en España: - En deuda pública española (2 mill €) - En acciones o participaciones sociales de empresas españolas (1 mill €) - En depósitos bancarios en entidades financieras españolas (1 mill €) - Adquisición de inmuebles (500.000 €) - En un proyecto empresarial de interés general: creación de puestos de trabajo, impacto socioeconómico en su ámbito geográfico o aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica (acreditado mediante informe de la oficina comercial en el consulado)	- o Medios de vida: cantidad mensual equivalente al 400% del IPREM (2.130,04 € en 2013), más un 100% adicional (532,51 €) por cada familiar a cargo. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España.
Tramitación	- o Consulado (entrada); UGE (paso a autorización residencia) - o Plazos y silencio administrativo: - o Entrada: Se solicita visado, resuelto por consulado (sin participación de la oficina de extranjería). - o Si desea residir más de una año, puede solicitar autorización de residencia para inversores. - o Debe acreditar: - ser titular del visado de residencia para inversor - haber viajado al menos una vez a España - haber mantenido la inversión La autorización se tramita por la UGE	Consulado+Oficina Extranjería (entrada); Oficina Extranjería o Comisaría (TIE). Renovación: Oficina Extranjería de la provincia de residencia.

INVERSORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Visado y autorización de residencia para inversores	Autorización de residencia no lucrativa
Plazos y silencio admvo	Entrada: 10 días hábiles. Renovación: 20 días hábiles. Silencio positivo.	Entrada: 2 meses (1 mes consulado + 1 mes Oficina Extranjería). Ambos silencio negativo. Renovación: 3 meses. Silencio positivo.
Efectos	Residir. Para trabajar: debe solicitarse autorización de residencia.	Visado: residir y realizar actividades derivadas de la inversión. Autorización: residir y, excepcionalmente, trabajar.
Familia	Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus necesidades por motivos de salud pueden solicitar conjuntamente con el inversor. Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles.	El extranjero puede reagrupar cuando lleve un año de residencia en España. Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización). Silencio negativo.
Otras cuestiones	El visado se tramita en los Consulados. La autorización la tramita la UGE.	La UGE no tiene competencias para esta figura.
Permanencia efectiva	La autorización no se extingue por permanecer fuera de España.	La autorización se extingue si el titular está fuera de España más de seis meses por año.

EMPRENDEDORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Residencia para emprendedores	Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia
Entrada	Visado = 1 año residencia para realizar trámites previos a la inversión. Autorización de residencia: - o se puede solicitar una vez iniciada la actividad, sin periodo previo de permanencia - o o bien obtenerla directamente quienes soliciten entrar para una actividad emprendedora o ya se encuentren en España con otro visado o autorización La TIE no es obligatoria	Visado+autorización = 1 año residencia en España. La Tarjeta Identidad Extranjero (TIE) es obligatoria (al mes de entrar en España). Renovación: dura dos años.
Requisitos	- o Medios de vida. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Debe acreditarse (informe MINECO) el carácter innovador de la actividad, con especial interés económico para España, teniendo en cuenta especialmente la creación de puestos de trabajo.	- o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Debe presentarse un proyecto de actividad a realizar (indicando inversión prevista, rentabilidad esperada y puestos de trabajo previstos) y acreditar disponer de la cualificación profesional legalmente exigida y de inversión económica suficiente. Igualmente, que la actividad generará medios suficientes para el sostenimiento del extranjero.

EMPREENDEDORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Residencia para emprendedores	Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia
Tramitación	El visado de emprendedor se tramita directamente por el Consulado. La autorización de residencia se tramita por la UGE.	- El extranjero solicita ante consulado, que remite la solicitud a la oficina de extranjería para que resuelva la autorización. - Si la actividad se va a desarrollar en Cataluña, la autorización de trabajo la resuelve la Generalitat. - Concedida la autorización, el consulado resuelve el visado y lo notifica al extranjero. - Éste tiene un mes para recogerlo, un plazo no superior a tres meses para entrar en España y, desde la entrada, un mes para darse de alta en Seguridad Social y solicitar la Tarjeta de Identidad (TIE).
Plazos y silencio admvo	Entrada: 10 días hábiles. Renovación: 20 días hábiles. Silencio positivo.	Entrada: 4 meses (1 mes consulado + 3 meses Oficina Extranjería/Generalitat). Ambos silencio negativo. Renovación: 3 meses. Silencio positivo.
Ámbito	Tiene ámbito nacional.	La actividad está limitada geográficamente.
Familia	Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus necesidades por motivos de salud pueden solicitar conjuntamente con el inversor. Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles.	El extranjero puede reagrupar cuando lleve un año de residencia en España. Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización). Silencio negativo.

EMPRENDEDORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Residencia para emprendedores	Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia
Otras cuestiones	Tramita la UGE.	La UGE no tiene competencias para esta figura.

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados
Supuestos	- o Profesional altamente cualificado. - o Graduados, posgraduados de universidades y escuelas de reconocido prestigio.	o Trabajador altamente cualificado.

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS

	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados
Requisitos	- o Profesional: - o Medios de vida. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Empresa (requisitos alternativos): - o Plantilla superior a 250 trabajadores en España durante los últimos 3 meses. - o Cifra neta anual de negocios en España superior a 50 mill €; o volumen de fondo propios o patrimonio neto superior a 43 mill. - o Inversión bruta media anual procedente del exterior, no inferior a 1 mill € en los 3 años anteriores. - o Empresas con valor del stock inversor o posición, según los últimos datos del Registro de Inversiones Exteriores del MINECO, superiores a 3 mill € - o PYMES establecidas en España, a un sector considerado estratégico. - o Proyecto empresarial acreditado como de interés general: - o Por creación de puestos de trabajo directos. - o Mantenimiento del empleo. - o Por creación de puestos de trabajo en su sector de actividad o ámbito geográfico. - o Inversión extraordinaria con impacto socioeconómico en su ámbito geográfico. - o Interés para la política comercial y de inversión de España. - o Una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.	- o Trabajador: - o Enseñanza superior o 5 años previos de experiencia profesional. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Empresa (requisitos alternativos): - o Plantilla superior a 500 trabajadores en España durante los últimos 3 meses. - o Cifra neta anual de negocios en España superior a 200 mill €; o volumen de fondo propios o patrimonio neto superior a 100 mill. - o Inversión bruta media anual procedente del exterior, no inferior a 1 mill € en los 3 años anteriores. - o PYMES que pertenezcan exclusivamente a uno de los siguientes sectores estratégicos: TIC, energías renovables, medioambiente, agua, ciencias de salud, biofarma y biotecnología y aeronáutica y aeroespacial. - o Proyecto considerado como de interés general: - o Por creación de puestos de trabajo directos. - o Por creación de puestos de trabajo en el sector de actividad o ámbito geográfico. - o Inversión extraordinaria con impacto socioeconómico en su ámbito geográfico. - o Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados	Autorización de residencia para profesionales altamente cualificados
Plazos y silencio admvo	Entrada: 10 días hábiles. Renovación: 20 días hábiles. Silencio positivo.	Entrada: 4 meses (1 mes consulado + 3 meses Oficina Extranjería/Generalitat). Tramitación UGE: 40 días (10 días hábiles consulado + 1 mes UGE). Todos silencio negativo. Renovación: 3 meses. Silencio positivo.
Ámbito	Tiene ámbito nacional.	La actividad: - o Tramitada por UGE: ámbito nacional. - o Tramitada fuera de UGE: limitada geográficamente y por sector de actividad.
Familia	Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus necesidades por motivos de salud pueden solicitar conjuntamente con el inversor. Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles (ambos silencio positivo).	El extranjero puede reagrupar a la vez o tras su llegada a España. Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización). Silencio negativo.
Otras cuestiones	Figura jurídica: permiso único. No se aplica Situación Nacional de Empleo.	Figura jurídica: autorización de residencia temporal y trabajo (fuera de supuestos UGE, en Cataluña la residencia la concede el Estado y el trabajo la Generalitat). Si no tramita UGE, se aplica Situación Nacional de Empleo.

INVESTIGADORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Residencia para formación o investigación	Residencia y trabajo para investigación
Supuestos	1. Personal investigador artículo 13 y la DA1ª de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2. Personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros de I+D+i establecidos en España. 3. Investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación públicos o privados, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 4. Profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación, o escuelas de negocios establecidos en España, de acuerdo con los criterios que se establezcan reglamentariamente.	Extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único o principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación (listado de organismos del MINECO).
Requisitos	- o Medios de vida. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España.	- o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Firma de un Convenio de acogida con un organismo autorizado para ello.
Plazos y silencio admvo	Entrada: 10 días hábiles. Obtención desde dentro de España o renovación: 20 días hábiles. Silencio positivo.	Entrada: 75 días (1 mes consulado + 45 días Oficina Extranjería/Generalitat). Tramitación UGE: 40 días (10 días hábiles consulado + 1 mes UGE). Todos silencio negativo. Renovación: 3 meses. Silencio positivo.

INVESTIGADORES		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Residencia para formación o investigación	Residencia y trabajo para investigación
Ámbito	Tiene ámbito nacional.	La actividad: - o Tramitada por UGE: ámbito nacional. - o Tramitada fuera de UGE: limitada geográficamente y por sector de actividad.
Familia	Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus necesidades por motivos de salud pueden solicitar conjuntamente con el inversor. Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles.	El extranjero puede reagrupar a la vez o tras su llegada a España. Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización). Silencio negativo.
Otras cuestiones	Figura jurídica: permiso único. Permite la investigación en empresas I+D+i No se aplica Situación Nacional de Empleo.	Figura jurídica: autorización de residencia temporal y trabajo (fuera de supuestos UGE, en Cataluña la residencia la concede el Estado y el trabajo la Generalitat). No se aplica Situación Nacional de Empleo en caso de técnicos científicos contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo o innovación.

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Traslado intraempresarial	Residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Supuestos	Extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por motivos de formación profesional , con una empresa o grupo de empresas establecida en España o en otro país .	Trabajador extranjero que se desplace a un centro de trabajo en España dependa, mediante expresa relación laboral, de una empresa establecida en un Estado no perteneciente a la UE ni al EEE. Se deberá estar en uno de los siguientes supuestos: - o Desplazamiento temporal se produzca por cuenta y bajo la dirección de la empresa extranjera en ejecución de un contrato entre ésta y el destinatario de la prestación de servicios establecido o que ejerza su actividad en España, en el supuesto establecido en la DA 4ª de la Ley 45/1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Se excluyen expresamente los desplazamientos con motivo de desarrollo de actividades formativas. - o Cuando dicho desplazamiento temporal se produzca a centros de trabajo en España de la misma empresa o de otra empresa del grupo de que ésta forme parte. - o Cuando dicho desplazamiento temporal afecte a trabajadores altamente cualificados y tenga por objeto la supervisión o asesoramiento de obras o servicios que empresas radicadas en España vayan a realizar en el exterior. Se excluyen expresamente los desplazamientos con motivo de desarrollo de actividades formativas.

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL

	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Traslado intraempresarial	Residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Requisitos	- o Medios de vida. - o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad aseguradora autorizada a operar en España. - o Titulación superior o equivalente; o experiencia mínima profesional de 3 años. - o Permanencia previa y continuada <u>en la empresa o grupo</u> de empresas de <u>3 meses</u>.	- o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. - o Que la residencia en el país/países donde esté establecida la empresa que le desplaza sea estable y regular. - o Que la actividad profesional del trabajador extranjero en el país o países en los que está establecida la empresa que le desplaza tenga carácter habitual. - o Que se haya <u>dedicado a dicha actividad</u> como mínimo durante <u>un año y</u> haya estado al servicio de tal <u>empresa</u>, al menos, <u>nueve meses</u>. - o Que la empresa que le desplaza garantice a sus trabajadores desplazados temporalmente a España los requisitos y condiciones de trabajo aplicables, de acuerdo con lo establecido en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre.
Plazos y silencio admvo	Entrada: 10 días hábiles. Renovación: 20 días hábiles. Silencio positivo.	Entrada: 4 meses (1 mes consulado + 3 meses Oficina Extranjería). Tramitación UGE: 40 días (10 días hábiles consulado + 1 mes UGE). Todos silencio negativo. Prórroga: 3 meses. Silencio positivo.
Ámbito	Tiene ámbito nacional.	La actividad: - o Tramitada por UGE: limitada por <u>actividad</u>. - o Tramitada fuera de UGE: limitada por <u>actividad</u>.
Familia	Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus necesidades por motivos de salud pueden solicitar conjuntamente con el inversor. Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles.	El extranjero puede reagrupar cuando haya residido un año en España. Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización). Silencio negativo.

TRASLADO INTRAEMPRESARIAL		
	Ley 14/2013	Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011
	Traslado intraempresarial	Residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Otras cuestiones	Figura jurídica: permiso único. No se aplica la Situación Nacional de Empleo.	Figura jurídica: autorización de residencia temporal y trabajo. Se aplica la Situación Nacional de Empleo. La vigencia de la autorización se vincula a la de la actividad. Salvo Convenio bilateral de Seguridad Social, la autorización+ prórroga no puede exceder de 2 años en total. No se permite el cambio de actividad.
Traslados de grupos	Gestión planificada de un cupo temporal de autorizaciones.	No está previsto.